

Aula 11

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

<i>Revisão por Dicas de Direito Processual do Trabalho</i>	3
<i>Informação Importante</i>	3
DICAS PARA REVISÃO DA MATÉRIA	3
PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO	3
ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E SERVENTUÁRIOS	10
JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA.....	12
COMPETÊNCIA MATERIAL	12
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.....	14
PARTES E PROCURADORES.....	15
DO JUIZ.....	19
MINISTÉRIO PÚBLICO	20
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA.....	21
ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS.....	22
CUSTAS PROCESSUAIS	24
NULIDADES PROCESSUAIS.....	26
PETIÇÃO INICIAL.....	27
NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO.....	29
DEFESA DO RECLAMADO	31
AUDIÊNCIA TRABALHISTA.....	35
REVELIA.....	36
PROVAS.....	37



SENTENÇA E COISA JULGADA	42
RITO SUMÁRIO	44
RITO SUMARÍSSIMO	44
TEORIA GERAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS	46
RECURSOS TRABALHISTAS EM ESPÉCIE.....	50
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.....	54
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA	56
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA	60
EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E ENTREGA DE COISA.....	61
EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.....	62
EXECUÇÃO CONTRA A MASSA FALIDA	62
AÇÃO RESCISÓRIA.....	63
MANDADO DE SEGURANÇA.....	65
INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE.....	67
DISSÍDIO COLETIVO	68
AÇÃO DE CUMPRIMENTO.....	69



REVISÃO POR DICAS DE DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Atenção: a aula contém todos os tópicos de Direito Processual do Trabalho. Revise apenas aqueles que caem na sua prova, de acordo com o edital. Todos os tópicos estão nominados. Boa revisão.

DICAS PARA REVISÃO DA MATÉRIA

PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO

1. O princípio dispositivo ou princípio da inércia, previsto no Art. 2º do CPC, prevê a necessidade de provocação do Poder Judiciário para que o processo tenha início, ou seja, aquele não é iniciado de ofício, sem pedido da parte ou do interessado.
2. A parte retira o Poder Judiciária de sua inércia através do exercício do direito de ação, que se realizada com a apresentação da petição inicial. Nela a parte requer ao Poder Judiciário alguma providência, como a condenação do réu, por exemplo.
3. Como exceção do princípio dispositivo, temos o princípio inquisitivo, que possui forte incidência no processo do trabalho, em especial no que toca ao início do processo de execução, que, a teor do art. 878 da CLT, pode ser iniciado de ofício pelo Juiz. Trata-se do início *ex officio* pelo Magistrado da execução definitiva, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença trabalhista.

REFORMA TRABALHISTA: O art. 878 da CLT passou por modificação, de forma a restringir a aplicação do princípio inquisitivo. Agora, a execução somente poderá ser iniciada de ofício quando a parte estiver exercendo o *jus postulandi*, ou seja, estiver sem Advogado. Vejamos o novo dispositivo:

"Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado".



4. Muito cuidado, pois a execução provisória não pode ser iniciada de ofício, dependendo sempre do pedido da parte exequente, conforme art. 520 do CPC. A parte é que sabe se requererá ou não a execução provisória da sentença que o beneficia, mas que ainda é o objeto de recurso.
5. Ainda como influência do princípio inquisitivo, podemos destacar os artigos 39 e 765 da CLT, que preveem, respectivamente, a possibilidade de um processo administrativo do Ministério do Trabalho ser remetido à Justiça do Trabalho para ser buscado o reconhecimento do vínculo de emprego, sem necessidade de ajuizamento formal de uma ação trabalhista, bem como a possibilidade do Magistrado determinar a produção da prova que entender necessária para o descobrimento da verdade, mesmo que sem requerimento das partes.
6. Assim, em relação ao último tópico, sobre a produção das provas, previsto no art. 765 da CLT, destaca-se que o Magistrado pode exercer os seus *poderes instrutórios*, determinando a produção de qualquer meio de prova, mesmo sem requerimento das partes, como a oitiva de uma testemunha, a realização de uma perícia ou de inspeção judicial. Vejam que a liberdade para determinar a produção da prova não lhe retira a necessidade de fundamentar o ato, principalmente quando a situação é oposta, ou seja, as partes requerem a produção da prova e o Juiz a indefere. Neste caso, o ato tem que ser muito bem fundamentado, sob pena de caracterizar-se a violação ao direito de defesa.

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista reforça os poderes instrutórios do Juiz na medida em que permite que a ordem de produção das provas em audiência seja modificada, de maneira a facilitar a prática de atos processuais. Pode o Juiz, por exemplo, ouvir as partes e testemunhas presentes para depois realizar a prova pericial, dispensando-se nova data para continuação da audiência. Vejamos o novo dispositivo:

“Art. 775, §2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”.

7. Sobre o princípio da **identidade física do juiz**, até a entrada em vigor do CPC era aplicável ao processo do trabalho. Ocorre que o Novo Código de Processo Civil não faz menção alguma ao princípio, que deixou de existir no sistema processual civil e, por consequência, no trabalhista. Assim, pode ser que a audiência seja realizada por um Juiz e outro profira a sentença, sem qualquer nulidade ou irregularidade.
8. Já o princípio da concentração dos atos processuais está ligado à realização desses atos em audiência una, conforme o art. 849 da CLT. São fases da audiência: pregão, 1ª tentativa de conciliação, defesa do reclamado, instrução, razões finais, 2ª tentativa de conciliação e sentença.



9. Os atos acima elencados demonstram uma “rotina” que deve ocorrer nas audiências trabalhistas: primeiro o Juiz deve chamar as partes (pregão), perguntar se há acordo entre as mesmas (1ª tentativa obrigatória de acordo), verificar se o reclamado apresentará defesa, produzir as provas necessárias, ouvir as partes (razões finais), tentar o acordo novamente (2ª tentativa obrigatória de acordo) e decidir (proferir sentença).

10. O referido art. 849 da CLT prevê que no processo do trabalho será aplicada a regra da audiência una, que servirá para conciliação, instrução e julgamento. Excepcionalmente será admitido o fracionamento do ato, como na hipótese de ausência justificada das partes, ausência de testemunhas, necessidade de produção de prova pericial, etc.

11. No dia-a-dia pode ser realmente necessário o fracionamento descrito acima, como por exemplo, quando o Juiz verificar a necessidade de realização de prova pericial, hipótese em que o Magistrado irá deferir a produção da prova, nomear o perito e conceder ao mesmo um prazo para a entrega do laudo pericial, designando nova data para audiência após aquela entrega.

12. Em relação aos momentos de conciliação, é sempre importante mencionar que se tratam de momentos obrigatórios, ou seja, a ausência deles importa em nulidade processual. O processo pode ser anulado, retornando à Vara do Trabalho, caso não seja tentado o acordo entre as partes.

13. Doutrina e jurisprudência afirmam que a nulidade será verificada quando não for realizada a 2ª tentativa de conciliação, ou seja, a falta da 1ª tentativa não acarretaria nulidade ao processo, já que eventual acordo ao final da audiência evitaria a ocorrência de prejuízo e, por consequência, o vício processual.

14. Os momentos de tentativa de conciliação estão previstos nos artigos 846 e 850 da CLT, que respectivamente afirmam que o Juiz deverá buscar a conciliação no início da audiência (após o pregão e antes da defesa), bem como ao final do ato, após as razões finais das partes.

15. Apresentada a proposta de conciliação, deverá o Juiz analisá-la, e caso a aceite, homologar o ato e extinguir o processo com resolução do mérito. Não sendo homologado, deverá o processo prosseguir normalmente. O Juiz possui a possibilidade de homologar ou não o acordo apresentado, já que a jurisprudência do TST é no sentido de que o Juiz não é obrigado a homologar acordo, que é sua faculdade, nos termos da Súmula n. 418 do TST.

16. Pode ser que o Juiz verifique que o acordo é, na verdade, uma verdadeira renúncia do trabalhar, que está “abrindo mão” de praticamente todos os seus direitos, aceitando receber quantia ínfima em decorrência de sua fragilidade financeira. Na hipótese, prevê o TST que o Juiz não precisa homologar o acordo.

17. Homologado o acordo, o Juiz profere uma sentença de extinção com resolução do mérito,



que transitará em julgado naquela ocasião, com a impossibilidade de ser interposto recurso pelas partes, que somente poderão desconstituir a decisão por ação rescisória, conforme a **Súmula n. 259 do TST**. A União poderá interpor o recurso ordinário da sentença homologatória de acordo, caso entenda que o seu crédito previdenciário está sendo prejudicado.

18. Na hipótese, pode ser que o acordo tenha sido realizado para lesar os cofres públicos, com a negativa de pagamento de contribuição previdenciária, com a inclusão, por exemplo, de um pagamento à título de dano moral, sobre o qual não incide INSS, sendo que não há discussão no processo sobre a ocorrência daquele tipo de dano. É nessa situação que a União poderá interpor recurso pois o acordo é uma fraude jurídica.

19. Em relação à conciliação no processo do trabalho, temos uma novidade com a reforma trabalhista, criada pela Lei 13.467/17, que é a homologação de acordo extrajudicial, o que não era aceito pela Justiça do Trabalho. A partir de novembro de 2017, as partes poderão levar seus acordos para homologação nas Varas do Trabalho, por meio de petição conjunta, com assinatura dos Advogados das partes, que precisam ser diferentes. Além disso, não cabe o *jus postulandi* na hipótese. É necessária a representação por Advogado, podendo ser do sindicato, caso queiram as partes.

20. No procedimento criado pelo art. 855-B e seguintes da CLT, o Juiz analisará o acordo no prazo de 15 dias, podendo designar audiência ou proferir sentença homologando o acordo. O fato de ter sido protocolada a petição com o pedido de homologação não retira a obrigação das verbas rescisórias serem pagas no prazo do art. 477 da CLT, incidindo a multa do §8º caso não sejam pagas aquelas. Além disso, a apresentação da petição do acordo suspende o prazo prescricional, que volta a correr caso não seja homologado o acordo, no dia útil seguinte ao transido em julgado daquela decisão.

21. Já no tocante ao princípio da oralidade, vale a pena destacar que a reclamação trabalhista pode ser verbal, conforme preconiza o art. 840 da CLT. Conforme disciplina o art. 786 da CLT, a inicial será distribuída antes da sua redução a termo. Após a distribuição, o reclamante tem 5 dias para apresentar-se à Vara do Trabalho para a redução a termo da reclamação trabalhista. Não comparecendo sem justo motivo, sofrerá a pena de perempção, nos termos do art. 731 da CLT, ficando seis meses sem poder ajuizar novamente a ação.

22. Esse procedimento do art. 786 da CLT é muito importante pois bastante cobrado pelas bancas examinadoras. Deve-se lembrar que a parte possui 5 (cinco) dias para comparecer à Vara do Trabalho para redução à termo da reclamação trabalhista e que a ausência injustificada importará em perempção, mesmo que uma única vez, conforme art. 731 da CLT.

23. Contudo, também existe uma segunda hipótese de perempção trabalhista, prevista no art. 732 da CLT, que é decorrência da ausência injustificada à audiência por duas vezes, gerando a extinção dos processos sem resolução do mérito. Um exemplo simplifica o entendimento da



matéria: imagina que Zé ajuizou a ação nº 1 e faltou à audiência, gerando o seu arquivamento (extinção sem resolução do mérito). O mesmo Zé ajuizou a mesma ação pela segunda vez, ação agora nº 2, faltando novamente à audiência, acarretando também o arquivamento da 2ª ação. Na hipótese haverá a perempção, que impedirá o reajuizamento da ação pela 3ª vez por seis meses.

24. Também relacionada à oralidade, temos a defesa, que no processo do trabalho é realizada em 20 minutos, na própria audiência, sendo possível, a partir de novembro/2017, a apresentação por escrito, na medida em que a reforma trabalhista passou a prever tal possibilidade. A inclusão do § único no art. 847 da CLT possibilita a defesa escrita, que será apresentada por meio do sistema do processo judicial eletrônico.

REFORMA TRABALHISTA: Apesar da defesa no processo do trabalho sempre ter sido apresentada por escrito, não havia tal autorização na lei, razão pela qual as bancas sempre afirmavam que a defesa era oral, em até 20 minutos. A partir da reforma trabalhista, as duas formas serão possíveis.

25. Também as razões finais são orais, em 10 minutos para cada parte, conforme o art. 850 da CLT. Também chamadas de alegações finais, constitui-se no último momento de que dispõem as partes para demonstrar ao Juiz que os seus pedidos devem ser aceitos.

26. Não há na CLT a previsão de conversão das alegações finais em memoriais escritos, apesar disto ocorrer no dia-a-dia da Justiça do Trabalho, principalmente nos processos mais complexos, em que o Juiz concede um prazo razoável para a apresentação dos memoriais (alegações finais escritas).

27. Também como incidência do princípio da oralidade, temos o “protesto em audiência”, que é a forma de demonstração do inconformismo da parte com uma decisão proferida em audiência. Digamos que o Juiz tenha indeferido a oitiva das testemunhas do reclamante, retirando desse a possibilidade de produzir a prova. Diante de tal decisão, poderá o Reclamante apresentar o seu protesto, demonstrando que discorda da decisão e que precisa daquela prova. O protesto consistirá na inclusão, na ata de audiência, da informação de que a parte protestou. Apenas isso!!! A utilidade de tal ato consiste na possibilidade de ser alegado o cerceamento do direito de defesa em eventual recurso que venha a ser interposto.

28. Vejam que o protesto em audiência serve para evitar a ocorrência da preclusão sobre a matéria decidida, já que a preclusão é entendida como a “perda da possibilidade de praticar um ato processual”.

29. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias encontra-se previsto no



art. 893, § 1º, da CLT, bem como na Súmula n. 214 do TST, muitas vezes cobrada em concursos de diversas bancas. A regra é a impossibilidade de interposição de recurso de imediato, para garantir a celeridade processual.

30. Sendo proferida decisão interlocutória, deverá a parte prejudicada aguardar ser proferida a decisão final (sentença, por exemplo), para dessa última interpor o recurso cabível (recurso ordinário, no exemplo). Contudo, há 3 exceções previstas na Súmula n. 214 do TST, em que é possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, a saber: 1. Decisão do TRT contrária a Súmula do TST; 2. decisão passível de recurso para o próprio tribunal; 3. decisão que reconhece a incompetência relativa, com remessa dos autos para Vara do trabalho vinculada a TRT diverso.

31. Quanto a esta última hipótese — decisão que reconhece a incompetência relativa e determina a remessa dos autos para Vara do Trabalho vinculada a outro TRT —, importante frisar que São Paulo é o único Estado com dois TRTs (2ª e 15ª Região). Assim, pode ser que a ação tenha sido remetida de São Paulo, Capital, para Campinas e caiba recurso, pois aquelas cidades, apesar de estarem no mesmo Estado, estão vinculadas a TRTs diversos.

32. *O jus postulandi mostra-se sempre como um tema importante dentro do processo do trabalho, previsto no art. 791 da CLT, que permite o ajuizamento e acompanhamento da ação sem que a parte esteja representada por Advogado. Em suma, o jus postulandi é a desnecessidade de Advogado na Justiça do Trabalho. Trata-se da regra geral.*

33. O instituto é importante em decorrência da restrição sofrida por meio da **Súmula n. 425 do TST**, que, apesar de reafirmar a utilização do instituto, ainda previu uma restrição, ao dizer que não se aplicam aos mandados de segurança ações rescisórias, ações cautelares e recursos para o TST.

34. Em relação ao último – recursos dirigidos ao TST – muito cuidado porque as bancas podem trocar TST por TRT, sendo que os recursos dirigidos ao último podem ser interpostos sem Advogado, pela parte que se vale do *jus postulandi*.

REFORMA TRABALHISTA: Uma nova exceção ao *jus postulando* foi incluído pela reforma trabalhista, em relação ao procedimento de homologação de acordo judicial, previsto no art. 855-B da CLT. Nesse procedimento, em que as partes apresentam um acordo para ser homologado, deve haver a representação obrigatório por Advogado, sendo que cada parte deve possuir o seu próprio Advogado, não podendo ser comum. Vejamos o novo dispositivo:

“Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes



por advogado. § 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum. § 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria”.

35. Vamos ao princípio da proteção, que se desdobra em vários aspectos: o primeiro trata do pagamento das custas ao final, conforme art. 789, §1º, da CLT. Não há, portanto, pagamento de custas prévias, sendo ilegal, por exemplo, a cobrança de honorários periciais prévios, nos termos da OJ 98 da SDI-2 do TST.

REFORMA TRABALHISTA: O legislador reconheceu expressamente a impossibilidade de cobrança de honorários periciais prévios, ao incluir o art. 790-B, §3º da CLT, com a seguinte redação:

“§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias”.

36. Ainda em relação à proteção, merece análise o art. 844 da CLT, que trata das consequências da ausência das partes em audiência, pois há um tratamento totalmente diferenciado entre reclamante (geralmente o empregado) e reclamado (geralmente o empregador). Caso o reclamante não compareça à audiência, o processo por ele ajuizado será arquivado, ou seja, extinto sem resolução do mérito (o que não impede o reajuizamento). Caso o reclamado falte, será decretada a revelia, que traz por consequência a presunção de veracidade dos fatos que foram narrados na petição inicial, o que gera, na maioria das vezes, a condenação do réu. Vejam que há um tratamento totalmente diferenciado, que protege o reclamante e prejudica o reclamado, verificando-se um tratamento desigual para aqueles que são desiguais.

REFORMA TRABALHISTA: Em relação à ausência do reclamante à audiência, a Lei 13.467/17 trouxe uma importante inovação no tocante a condenação daquele ao pagamento das custas processuais. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita, haverá a condenação ao pagamento das custas no valor de 2% do valor da causa, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo justificado.

37. Em relação a revelia, a reforma trabalhista trouxe importantes novidades, como por exemplo, as hipóteses em que a revelia não acarretará a presunção de veracidade dos fatos afirmados. Segundo disposição contida no novo art. 844, §4º da CLT, *“A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se: I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação; II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV – as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.*



38. Destaque também para o novo §5º do mesmo artigo, que diz que serão aceitos a contestação e os documentos apresentados pelo Advogado presente à audiência, quando ausente o reclamado.

39. Já o princípio da estabilidade ou inalterabilidade da demanda, é extremamente importante para as provas, pois analisa a possibilidade ou não de aditamento (modificação) da petição inicial depois de ajuizada a ação. Aplica-se o art. 329 do CPC ao processo do trabalho, com as devidas adaptações necessárias em virtude das peculiaridades do procedimento trabalhista. De acordo com o princípio, o aditamento da petição inicial pode ser realizado, sem necessidade de consentimento do reclamado, até a apresentação da defesa. Tendo sido apresentada a defesa, o aditamento somente é possível com o consentimento do reclamado. Por fim, iniciada a instrução (produção de provas), não mais será possível o aditamento.

40. Atenção: na última etapa – iniciada a instrução – não é mais possível a modificação (aditamento) em qualquer situação. Não pode modificar mesmo que a outra parte consinta, o Juiz autorize, o Papa permita, etc. Não pode e acabou!!!

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E SERVENTUÁRIOS

1. A Justiça do Trabalho está organizada no art. 111 da CF/88, sendo que esse prevê o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e os Juízes do Trabalho (Varas do Trabalho). Vejam que a CF/88 fez menção a “juízes do trabalho” como sendo o órgão de primeiro grau, o que aparentemente estaria errada, na medida em que o órgão é a Vara do Trabalho. Ocorre que se uma assertiva contiver os órgãos TST, TRTs e Juízes do Trabalho, deverá ser considerada correta, uma vez que assim dispõe o art. 111 da CF/88.

2. Sobre a composição do TST é importante destacar que o tribunal possui 27 Ministros. Trata-se de uma composição fixa, ou seja, não são “no mínimo” 27, mas, sim, 27 Ministros. Para ser nomeado como tal é necessário possuir entre 35 e 70 anos e ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, no ato conhecido por “sabatina”. A nomeação é feita pelo Presidente da República. Vejam que a sabatina é feita pelo Senado Federal e não pelo Congresso Nacional ou Câmara dos Deputados.

3. Funciona junto ao TST a Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, conforme §2º, I do Art. 111-A da CF/88, a quem cabe regulamentar os cursos de ingresso e promoção da carreira de Magistrado Trabalhista.

4. Também funciona junto ao TST o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que realiza a supervisão administrativa, orçamentária financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho em primeiro e segundo graus, sendo que suas decisões possuem efeito vinculante. Vejam que não incluímos aqui o TST, que seria o “terceiro grau” da Justiça do Trabalho.



REFORMA TRABALHISTA: Importante alteração implementada no art. 702 da CLT, que trata da modificação a jurisprudência dos tribunais – TST e TRTs – se refere à necessidade de estabilização da jurisprudência dentro daqueles tribunais para que o entendimento possa ser transformado em súmula. Além disso, há necessidade de edital com prazo mínimo de 30 dias, para que as entidades interessadas – MPT, Sindicatos, AGU, dentre outros, possam participar inclusive apresentando sustentação oral.

5. Já em relação aos TRTs, algumas mudanças são facilmente percebidas: temos no mínimo 7 membros, que deverão ter entre 30 e 70 anos e serão nomeados pelo Presidente da República sem sabatina.

6. No tocante aos Juízes do Trabalho, estes atuam de forma singular na Vara do Trabalho, ou seja, os atos processuais são realizados por um único Juiz. Nem sempre foi assim, pois até a EC nº 24/99 a Junta de Conciliação e Julgamento era formada pelo Juiz Togado (Juiz do Trabalho, concursado, que a presidia) e pelos Juízes Classistas, que representavam os empregados e empregadores. A aludida emenda constitucional extinguiu a representação classista, passando a Junta de Conciliação e Julgamento a ser denominada de Vara do Trabalho.

7. Sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, destacam-se os artigos 710 a 721 da CLT, que precisam ser estudados para as provas de processo do trabalho. Um dos principais órgãos auxiliares é a Secretaria da Vara do Trabalho, que possui por finalidade a prática de atos burocráticos, tais como: a expedição de notificação, a juntada de documentos, a certificação de atos processuais, bem como a guarda dos autos dos processos em andamento. O Diretor da Secretaria é nomeado pelo Juiz do Trabalho. Aqui muito cuidado, pois o art. 710 da CLT diz que é o “Presidente” que irá nomear, sendo que tal o “presidente” é o Juiz do Trabalho, que era o presidente da antiga Junta de Conciliação e Julgamento.

8. Falamos que dentre os serviços burocráticos a serem realizados está a expedição de notificação, que nos termos do art. 841 da CLT deverá ser realizada em 48 horas. O que ocorre se o prazo não for respeitado? O art. 712, parágrafo único, da CLT prevê a possibilidade de desconto salarial dos dias de atraso da prática dos atos processuais. Assim, se tivermos um atraso de 3 dias na prática do ato, poderão ser descontados 3 dias de salários do servidor.

9. Os distribuidores estão previstos no art. 713 da CLT, para aqueles locais onde há mais de uma Vara do Trabalho, de maneira que seja feito o sorteio entre as varas existentes, evitando-se a escolha do juízo, o que feriria o princípio do juiz natural.

10. Por fim, o Oficial de Justiça, que na Justiça do Trabalho também é avaliador, atua na execução trabalhista, realizando a citação, penhora e avaliação de bens, conforme art. 880 da CLT. Os atos processuais devem ser realizados pelo Oficial de Justiça no prazo de 9 dias, com exceção da avaliação, que possui um prazo um pouco maior, de 10 dias.



JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

1. Primeiro temos que lembrar que os critérios de competência são classificados em absolutos e relativos, a depender do interesse que está relacionado aos mesmos. Quando o legislador cria um critério de competência levando-se em consideração o interesse do Estado, classifica-se o mesmo como absoluto, a exemplo do critério material. Quando o interesse é das partes, classifica-se o mesmo como relativo, a exemplo do critério territorial.
2. Várias são as diferenças entre os critérios: nos critérios absolutos, o Juiz pode reconhecer de ofício eventual equívoco, não havendo preclusão, podendo o reconhecimento ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição. Já nos critérios relativos, somente a parte pode alegar o equívoco em relação ao critério, devendo a alegação ocorrer em um determinado momento do processo, que é o prazo de defesa, sob pena de preclusão, não cabendo a possibilidade de alegação posterior.

COMPETÊNCIA MATERIAL

1. Analisando-se o art. 114 da CF/88, que trata da competência material da Justiça do Trabalho, surge a ideia de explicitar a intenção do legislador de alargar a competência trabalhista para todas as ações que envolvessem relação de trabalho. Contudo, apesar de ter sido essa a intenção do legislador, o STF excluiu da apreciação dos Juízes Trabalhistas as demandas envolvendo servidores estatutários, conforme decisão proferida na ADI n. 3.395-6.
2. Caso o servidor estatutário esteja vinculado à União, deverá ajuizar a ação na Justiça Comum Federal. Sendo servidor estatutário de Estado ou Município, a justiça competente será a comum estadual (Vara da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, a depender da organização judiciária).
3. Além disso, também decidiu a jurisprudência que a ação em que profissional liberal cobra honorários de cliente é da competência da Justiça Comum, conforme a Súmula n. 363 do STJ.
4. Também não possui competência criminal a Justiça do Trabalho, conforme decisão na ADI n. 3.684 do STF.
5. É muito importante destacar ainda as duas Súmulas Vinculantes do STF em matéria de competência da Justiça do Trabalho. A Súmula Vinculante n. 22 do STF trata da competência para análise das demandas envolvendo acidentes de trabalho nas ações movidas pelo empregado em face do empregador. Essas ações, que antes eram da competência da Justiça Comum e com a EC n. 45/2004 passaram à Justiça do Trabalho, foram remetidas para a Justiça Especializada, de acordo com o entendimento da Súmula Vinculante n. 22 do STF: as que já tinham sentença continuaram na Justiça Comum; as que ainda não estavam sentenciadas foram



remetidas para a Justiça do Trabalho.

6. Já a Súmula Vinculante n. 23 do STF diz que as ações possessórias, quando relacionadas ao vínculo de emprego, também são da competência da Justiça do Trabalho. Assim, uma ação de reintegração de posse em decorrência do exercício do direito de greve será analisada pela Justiça Especializada.

7. Sobre os conflitos de competência, vale a pena destacar a Súmula n. 420 do TST, que diz inexistir conflito entre Vara do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho a ele vinculado. Assim, não há conflito entre Vara do Trabalho de Vitória/ES e Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo.

8. As demandas envolvendo o respeito às normas de saúde e medicina do trabalho cabem à Justiça do Trabalho, conforme a Súmula n. 736 do STF.

9. As contribuições previdenciárias incidentes sobre a condenação da Justiça do Trabalho também cabem à Especializada, conforme o art. 114, VIII, da CF/88, bem como o art. 876 da CLT. Ocorre que a Súmula Vinculante nº 53 do STF e a Súmula nº 368 do TST afirmam que as contribuições incidentes sobre o período de trabalho reconhecido em Juízo, não são da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, se o trabalhador laborou sem CTPS assinada e conseguiu o reconhecimento do vínculo em juízo, as contribuições que deveriam ter sido pagas naquele período não serão executadas na justiça especializada.

10. A Súmula nº 454 do TST, criada em maio de 2014, diz ser da competência material da Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), por ter natureza de contribuição para a seguridade social, destinando-se ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho. A tese vinculante nº 229 do TST reafirma a competência da Justiça do Trabalho.

11. O inciso III do art. 114 da CF/88 diz que as ações sobre representação sindical são da competência da justiça do trabalho, independentemente de serem ajuizadas por sindicatos, empregados, empregadores, etc. Em suma, não importa quem ajuizou a ação e quem é o réu. O que importa aqui é a matéria, o que está sendo discutido nos autos, que deve ser relacionado à representação sindical. Não caia na pegadinha que afirma que “as ações ajuizadas entre sindicatos são da competência da Justiça do Trabalho”, pois tal afirmação é genérica demais e está errada.

12. Uma das alterações realizadas na jurisprudência do TST em 2015, sobre o tema competência material, pode ser vislumbrada na Súmula nº 392 do TST, que trata das ações em que se pedem danos morais e materiais vinculadas à relação de trabalho. A alteração promovida pelo TST foi no sentido de deixar claro que a competência persiste mesmo que a ação seja ajuizada por sucessores e dependentes. Infelizmente, caso ocorra o óbito do empregado, os sucessores e



dependentes poderão ajuizar ação pedindo danos morais e materiais na Justiça do Trabalho. O entendimento foi reafirmado pela Tese Vinculante nº 224 do TST.

13. Outro ponto importante sobre competência material, muito cobrado nas provas de concursos, é o inciso VII do art. 114 da CF/88, que trata das ações sobre penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Se, por exemplo, o MTPS – Ministério do Trabalho e Previdência Social – fiscaliza ou autua a sua empresa ilegalmente, eventual ação ajuizada para discutir e desconstruir a autuação será da competência da Justiça do Trabalho.

14. Duas outras súmulas importantes sobre competência material: Súmula nº 300 do TST, diz que compete à justiça do trabalho as ações sobre indenização decorrente da não inscrição no PIS, e a Súmula nº 389 do TST que trata da indenização decorrente da não concessão do seguro desemprego por culpa do empregador, que também deverá ser pleiteada na justiça especializada.

15. A última informação sobre competência material da Justiça do Trabalho foi implementada pela Lei 13.467/17, ou seja, a reforma trabalhista, que incluiu a alínea “f” no art. 652 da CLT, afirmando caber àquela Justiça *“decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho”*.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL

1. A primeira informação a ser lembrada é a regra geral do art. 651 da CLT acerca do lugar para o ajuizamento da ação trabalhista. A regra é o local da prestação dos serviços, independentemente do local da contratação. Diferentemente do CPC, não há relevância o local da contratação ou domicílio, em um primeiro momento.

2. Se houve transferência, a regra passa a ser o último local da prestação dos serviços. Assim, se trabalhei em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e, por fim, fui transferido para Belo Horizonte, nesta última cidade é que deverei ajuizar a ação trabalhista.

3. Por tratar-se de competência territorial, portanto relativa, não pode o Magistrado reconhecer a incompetência de ofício, conforme a Súmula n. 33 do STJ. Assim, por mais errado que esteja o local do ajuizamento da ação, não poderá o Juiz reconhecer o erro e remeter o processo para o local correto. Para isso, dependerá obrigatoriamente de provocação da parte.

4. Somente se o réu alegar a incompetência, no prazo de defesa, é que tal vício poderá ser reconhecido. Logo, se ajuizei a ação em Vitória/ES quando deveria ajuizar em São Paulo/SP, o Juiz de Vitória não poderá remeter a ação para São Paulo. Deverá aguardar a defesa do reclamado e a alegação de incompetência territorial.

5. Caso não haja a alegação de incompetência pelo reclamado, o local que era incompetente



passará a competente, pois ocorrerá a prorrogação da competência. A partir deste momento, não poderá mais ser alegada a incompetência, permanecendo o processo naquela Vara até o seu final.

6. Outra regra importante sobre competência territorial consta no §1º do art. 651 da CLT. Se o empregado for agente ou viajante comercial, a ação será ajuizada no local em que há sede ou filial e a estas está subordinado o empregado. Se não houver subordinação, poderá ser ajuizada no domicílio do empregado ou na localidade mais próxima.

7. As regras do art. 651 da CLT também se aplicam se o empregado, brasileiro, prestar serviços no exterior, conforme o § 2º desse dispositivo legal.

8. Nos termos do § 3º do art. 651 da CLT, se forem vários os locais de prestação dos serviços, por ser o empregador móvel, como ocorre no circo, poderá o empregado mover ação no local da contratação ou da prestação dos serviços, à sua livre-escolha.

9. Não se admite no processo do trabalho o foro de eleição, isto é, a escolha no contrato – Art. 63 do CPC - do local do ajuizamento da ação. Assim, se em um contrato for incluída a cláusula prevendo o local do ajuizamento da ação, sendo diverso do local da prestação dos serviços, tal cláusula será nula, já que criada para dificultar ou impedir o ajuizamento da ação, ou seja, dificultar o acesso à justiça. A Instrução Normativa nº 39/16 do TST confirma o entendimento acima, estando de acordo com o princípio da proteção.

PARTES E PROCURADORES

1. A capacidade processual plena ocorre aos 18 anos, conforme art. 402 da CLT, o que significa dizer que a pessoa pode realizar todos os atos processuais sem assistência ou representação. Antes de tal idade, apesar de ser possível o trabalho na qualidade de emprego, conforme art. 7º da CF/88 (a partir dos 16 anos ou 14 anos, na qualidade de aprendiz), o ajuizamento da ação dependerá da assistência dos representantes legais.

2. Sobre a incapacidade processual, importante destacar o art. 793 da CLT que prevê o ajuizamento da ação para os incapazes pelos representantes, Ministério Público e Sindicatos.

3. A capacidade postulatória, conforme art. 133 da CF/88, é inerente ao Advogado, já que por meio dele as partes tem suas pretensões analisadas pelo Poder Judiciário. Ocorre que a regra possui exceções. Apesar do Advogado ser indispensável à administração da justiça, em algumas situações o profissional é dispensado. Uma das situações excepcionais é o processo do trabalho, pois as partes possuem o *jus postulandi*, que é o direito de postular em juízo sozinhas, acompanhando as ações até o final, conforme o art. 791 da CLT.

4. Em 2011 o TST restringiu o *jus postulandi* ao criar a Súmula nº 425 do TST, afirmando que no



mandado de segurança, na ação rescisória, na ação cautelar e nos recursos para o TST, é indispensável a presença do Advogado, ou seja, tais medidas não podem ser apresentadas sem assinatura de um Advogado. A parte até pode ajuizar uma ação trabalhista e recorrer ao TRT sem Advogado, mas querendo recorrer ao TST, terá que contratar um Advogado.

5. A reforma trabalhista trouxe mais uma exceção ao *jus postulandi*, quando trata da homologação de acordo extrajudicial no art. 855-B da CLT, exigindo que as partes estejam representados por Advogados diferentes. Não se permite que o mesmo Advogado represente as duas partes !!!

6. Nos dissídios coletivos a assistência por Advogado é facultativa, conforme art. 791 da CLT.

7. O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 790, § 3º, da CLT, pode ser concedido a requerimento da parte, que demonstrará situação de hipossuficiência, podendo ser deferido de ofício pelo Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição. A hipossuficiente financeira é presumida para aqueles que recebem até 40% do limite dos benefícios da previdência social, bem como aqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo, conforme §4º do art. 790 da CLT.

REFORMA TRABALHISTA: Uma importante modificação pode ser percebida no art. 790, §3º da CLT em relação à presunção de pobreza. A redação antiga falava em "dois salários mínimos", enquanto que a nova redação fala em "40% do limite máximo dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social – INSS).

8. No processo do trabalho, admite-se o mandato tácito ou *apud acta*, que decorre da presença do Advogado em audiência, e a inserção de seu nome na ata de audiência, conforme o art. 791, § 3º, da CLT. Dispensa-se, portanto, o mandato expresso, ou seja, o documento procuração. O Advogado com mandato tácito pode recorrer, conforme a Súmula n. 383 do TST, alterada em 2016 e que gerou o cancelamento da Súmula nº 164 do TST sem, contudo, alterar o entendimento da matéria. Apesar do Advogado portador do mandato tácito poder recorrer, não pode substabelecer, de acordo com a OJ n. 200 da SDI-1 do TST.

9. O sistema de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência foi totalmente alterado pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17), já que passamos do sistema da "assistência judiciária gratuita" para o sistema da "mera sucumbência", igual ao do CPC, mas com pequenas diferenças, como no percentual.

10. Os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando o processo é extinto sem resolução do mérito, conforme tese vinculante nº 304 do TST.

11. O tema honorários advocatícios de sucumbência está agora regulamentado pelo art. 791-A



da CLT. A partir de novembro de 2017, os honorários de sucumbência serão devidos aos Advogados Particulares, o que não ocorreria antes, já que apenas os sindicatos percebiam a verba sucumbencial.

12. O percentual a constar na condenação será fixado entre 5% e 15% do valor da liquidação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. Em comparação com o processo civil, o percentual é inferior, na medida em que o CPC prevê a condenação em até 20%. A condenação também ocorrerá nas ações contra a Fazenda Pública e quando a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da categoria.

13. Na fixação do percentual dos honorários, o Juiz atenderá aos ditamos do art. 791-A, §2º da CLT, que são: grau de zelo do Advogado, lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

14. Ainda em relação às novas regras dos honorários advocatícios de sucumbência, destaque para o §3º do art. 791-A da CLT, que trata da procedência parcial e a fixação daqueles. Se houver sucumbência recíproca (condenação apenas em relação a um dos pedidos), os honorários advocatícios serão fixados reciprocamente – para as duas partes – sendo vedada a compensação entre eles, por serem valores devidos aos Advogados e não às partes. Este é o entendimento do TST na Tese Vinculante nº 242 do TST. Os honorários também serão fixados na reconvenção, por possuir natureza jurídica de ação.

15. Por fim, o §4º do art. 791-A da CLT permitia a condenação ao pagamento dos honorários ao beneficiário da Justiça Gratuita, que se não conseguir créditos capazes de pagar a quantia, terá a mesma suspensão até cessar a situação de miserabilidade, o que deve ocorrer dentro do prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Contudo, o STF declarou inconstitucional tal regra na ADI 5576, não podendo mais presumir que o beneficiário tenha condições de pagar pelo fato de possuir créditos em outro processo para receber.

16. O art. 138 do CPC traz a figura do *amicus curiae*, que é traduzido como “amigo da corte” e participa do processo auxiliando o Juiz na tomada de sua decisão, por trazer elementos técnicos/científicos para o processo em curso.

17. O legislador previu que o *amicus* atuará nos processos em que a matéria seja relevante ou quando o tema for muito específico (técnico) ou, ainda, quando houver grande repercussão social.

18. O *amicus curiae* pode surgir no processo em todas as instâncias e espécies de processos, requerendo o seu ingresso ou por solicitação judicial, no prazo de 15 dias a contar da intimação. O ingresso do *amicus* não modifica a competência já estabelecida para a ação.

19. É o Juiz (no primeiro grau de jurisdição) ou o Relator (nos tribunais) que determinará os



poderes do *amicus*, sendo certo que o mesmo não pode recorrer, a não ser se o recurso for de embargos de declaração, bem como no incidente de resolução de demandas repetitivas.

20. Em relação ao comparecimento das partes em audiência, o art. 843 da CLT afirma que deve ser **pessoal**, sendo que a ausência do autor importa em arquivamento do feito e a ausência do réu, em revelia. O réu poderá ser representado por preposto, que não precisará mais ser empregado, nos termos do art. 843, §3º da CLT, o que determinou o cancelamento da Súmula nº 377 do TST em 2025.

REFORMA TRABALHISTA: A partir de novembro de 2017, não precisará o preposto ser empregado, devendo possuir tão somente conhecimento dos fatos.

21. Não há previsão legal para atraso das partes na audiência, ou seja, não há tolerância em relação ao horário do ato. Se a audiência está marcada para as 9h e no horário tem início, deverão as partes estar presentes naquele horário, sob pena de aplicação das penalidades previstas no art. 844 da CLT: arquivamento (reclamante) e revelia (reclamado).

22. O Juiz pode chegar atrasado em até 15 minutos, conforme art. 815 da CLT, mas as partes não possuem o mesmo tratamento, por falta de precisão legal. Caso o Juiz se atrase por mais de 15 minutos, poderá a parte retirar-se, requerendo certidão, para que não sofra qualquer penalidade. Ocorre que há uma situação em que não se aplica o art. 815 da CLT, que é aquela em que o atraso da audiência decorre da realização de outro ato processual pelo Juiz. Assim, se a audiência de 9h ainda não começou apesar de já serem 11h, por estar sendo realizada a audiência das 10h, não poderá a parte se retirar.

23. Por fim, eventual falta das partes à audiência pode ser justificada por atestado médico, mas não pode qualquer doença atestada, já que a Súmula nº 122 do TST diz que o atestado deve demonstrar a impossibilidade de locomoção. Na hipótese, o Juiz deverá redesignar a audiência. Caso não seja apresentada justificativa, serão aplicadas as consequências do art. 844 da CLT: arquivamento (ausência do autor), revelia (ausência do réu) e arquivamento (ausência de ambos).

24. A litigância de má-fé foi incluída expressamente na CLT, com o nome “responsabilidade por dano processual”, nos artigos 793-A a D. As disposições são praticamente idênticas às aquelas existentes no CPC.

REFORMA TRABALHISTA: A CLT prevê que hipóteses o reclamante, reclamado ou interveniente são considerados como litigantes de má-fé, considerando desde logo que condutas não são permitidas, como “alterar a verdade dos fatos”, dentre outras.



25. As condutas que caracterizam a má-fé constam no art. 793-B, sendo: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
26. A condenação ao pagamento da litigância de má-fé pode ser imposta de ofício ou a requerimento da parte, conforme art. 793-C da CLT, englobando: a) multa, entre 1% e 10% do valor corrigido da causa; b) indenização pelos prejuízos que a parte contrária sofreu; c) honorários advocatícios; d) despesas que a parte efetuou.
27. A condenação ao pagamento das penas previstas na CLT pode ser imposta na hipótese de litisconsórcio, sendo proporcional ao interesse na causa ou solidariamente, quando os litisconsortes se coligarem para prejudicar a parte contrária.
28. Como já visto, a multa será fixada entre 1% e 10% do valor da causa, mas o art. 793-C §2º da CLT dispõe que aquela poderá ser fixada com base nos valores dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), em até 2 vezes o limite daqueles, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
29. Já o valor da indenização será fixado pelo Juiz, desde logo. Mas não sendo possível, será liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, no mesmo processo.
30. Por fim, destaque para o art. 793-D da CLT, que dispõe que a multa também será aplicada à testemunha que alterar a verdade dos fatos ou omitir informações essenciais ao processo, executando-se o valor no próprio processo.

DO JUIZ

1. Um dos princípios mais importantes relacionados à atuação do Juiz, recebe o nome de *indeclinabilidade*, previsto no art. 140 do CPC que diz que *o Juiz não se exime de despachar ou sentenciar alegando lacuna ou obscuridade da lei*. Isso significa que o Juiz não pode deixar de decidir e movimentar o processo alegando ausência de lei ou que ela é obscura, não deixa claro o que deve ser feito pelo Poder Judiciário.
2. Diante da indeclinabilidade, o Juiz deve interpretar a lei e aplicá-la ou, ainda, aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, que são métodos de integração da norma jurídica.
3. Sobre os atos judiciais, previstos nos arts. 203 e 204 do CPC, temos que o Juiz profere sentenças, decisões interlocutórias, despachos e acórdãos. As sentenças, previstas no art. 203 do



CPC, podem ser definitivas ou extintivas, ou seja, podem extinguir o processo com ou sem resolução (julgamento) do mérito (pedido). As decisões interlocutórias são qualificadas como decisões no curso do processo, que decidem incidentes processuais, que são questões relacionadas ao desenvolvimento do processo e que, no processo do trabalho, são consideradas irrecorríveis. Os despachos são manifestações do Juiz em relação ao desenvolvimento do processo. Nada decidem, não possuem forma e não geram prejuízo às partes. Em razão dessas peculiaridades, os despachos são irrecorríveis, conforme art. 1.001 do CPC.

4. Já os acórdãos, previstos no art. 204 do CPC, são decisões colegiadas dos tribunais, ou seja, tomadas por mais de um julgador no âmbito de um tribunal, como acontece geralmente com os recursos. Excepcionalmente os recursos podem ser julgados nos tribunais por um único julgador, que é o Relator, prolator da decisão denominada de monocrática, prevista no art. 932 do CPC.

5. As decisões monocráticas podem ser proferidas no processo do trabalho por autorização da Súmula nº 435 do TST, sendo geralmente utilizadas quando o Relator verifica que o recurso é inadmissível, improcedente ou prejudicado. São proferidas, como já dito, pelo Relator do recurso ou ação de competência originária dos tribunais.

6. Por fim, em relação ao Juiz, vale a pena lembrar-se do princípio da congruência, que nas provas de concursos e OAB também é denominado como correlação e adstrição. O princípio está previsto nos artigos 141 do CPC e 492 do CPC e serve como um limitador da atuação do Juiz, da decisão que será por ele proferida. O limite é imposto pelo princípio, pois o legislador afirmou que o Juiz não pode julgar além ou fora do que foi pedido pela parte. Se não foi pedido, não pode ser decidido!

7. Caso o princípio seja ignorado, poderá ser proferida uma decisão viciada, denominado de *extra*, *ultra* ou *citra petita*, a depender da situação. A decisão *extra petita* concede algo que não foi pedido pela parte, como uma condenação ao pagamento de dano moral sem pedido de dano moral. A decisão *ultra petita* concede o que foi pedido, mas em valor/quantidade superior, como um pedido de dano moral de R\$10.000,00 que gera uma condenação ao pagamento de danos morais de R\$50.000,00. Por fim, a decisão *citra petita* é aquela que deixa de decidir o que foi pedido, ou seja, é uma decisão omissa, que julga o pedido de dano moral apenas, quando também foi pedido dano material.

8. Como exceções importantes ao princípio da congruência, destacam-se as Súmulas 211 e 396 do TST, que possibilitam a condenação sem pedido ao pagamento de juros e correção monetária, bem como de indenização quando o pedido de reintegração ao emprego não for viável. Nas duas situações, o Juiz poderá conceder o que não foi pedido, isto é, a atuação de Magistrado se faz de ofício, o que denota ser a situação excepcional.

1. Como princípios institucionais, podemos destacar: unidade, que demonstra ser o MP um órgão único na defesa dos direitos previstos no art. 127 da CF; indivisibilidade, que prega a inexistência de vinculação dos Promotores/Procuradores ao processo, mas do Ministério Público como órgão; independência funcional, que prega que os Membros do MP somente devem seguir a lei e os seus próprios entendimentos, não estando vinculado a qualquer determinação de outro órgão; Promotor natural, previsto no art. 5º, LIII, da CF/88, que não permite a escolha do Membro do MP que atuará em determinado processo.
2. O MP poderá atuar de forma judicial e extrajudicial. A primeira forma pode ser na qualidade de parte, conforme art. 179 do CPC, ajuizando ações civis públicas, ações anulatórias de cláusulas convencionais, Dissídios Coletivos de greve, bem como interpondo recursos e outras situações.
3. Ainda na atuação judicial, além da qualidade de parte, pode o MP atuar como fiscal da lei, nos termos do art. 178 do CPC, quando houver interesse de incapazes, mandados de segurança, conflitos de competência, etc.
4. Já a atuação extrajudicial do MP consiste na condução de inquéritos civis, meio utilizado para verificar o descumprimento da lei e produzir prova sobre o fato; firmando termos de ajustamento de condução – TAC – visando à correção de irregularidades encontradas em inquérito civil; etc.
5. Com o advento do CPC, o Ministério Público passou a ter prazo em dobro para se defender e recorrer, nos termos do art. 180 do novo código, não havendo mais prazo em quádruplo para defesa daquele ente. No CPC anterior, o art. 188 previa o prazo em quádruplo, que não foi repetido no atual código (CPC).

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

1. No ano de 2000, o legislador instituiu a Comissão de Conciliação Prévia, nos artigos 625-A e H da CLT, na tentativa de desafogar o Poder Judiciário Trabalhista, ao instituir uma necessária tentativa de conciliação antes do ajuizamento de ação judicial. As comissões poderiam ser criadas nas empresas e nos sindicatos e a elas poderiam ser levados conflitos individuais de trabalho para serem resolvidos.
2. Quando instituídas nas empresas, deveriam seguir as regras do art. 625-B da CLT sobre a sua formação: de 2 a 10 membros, sendo a formação paritária, ou seja, o mesmo número de representantes dos empregados e empregadores, sendo que os primeiros seriam eleitos e os demais indicados. Os membros eleitos pelos empregados possuem estabilidade provisória até 1 ano após o término do mandato.
3. Já as comissões formadas nos sindicatos têm a sua formação e funcionamento disciplinados



pela negociação coletiva que as instituir, conforme art. 625-C do CPC, não podendo ser afirmado, desde logo, o número mínimo ou máximo de membros.

4. A previsão contida no art. 625-D da CLT era no sentido da passagem pela comissão de conciliação prévia ser obrigatória, ou seja, a parte ter que provocar a comissão, tentar nela o acordo, para depois ajuizar a ação perante a Justiça do Trabalho. Ocorre que tal norma foi considerada inconstitucional pelo STF, no julgamento das ADIs 2139 e 2160, por ferir o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88. Assim, pode o reclamante optar pela comissão prévia ou, não querendo provocá-la, ajuizar a ação diretamente na Justiça do Trabalho.

5. Pelas normas estabelecidas pela CLT, durante o prazo de tramitação do pedido de conciliação, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista (prescrição biennial e quinquenal – Art. 5º, XXIX, da CF) estará suspenso, reiniciando-se após o término do procedimento ou do prazo de 10 dias estabelecido pela lei como o máximo para a realização da sessão de tentativa de conciliação.

6. Sendo firmado um acordo na CCP, aquele valera como título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho, conforme art. 876 da CLT. Assim, não sendo cumprido o acordo, poderá a parte valer-se do mesmo em uma ação de execução perante a Justiça do Trabalho, pleiteando a citação da empresa para pagar a quantia, sob pena de penhora dos bens.

ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS

1. Os atos processuais são realizados nos dias úteis, das 6h às 20h, conforme art. 770 da CLT. Trata-se de uma norma importante, sempre cobrada nos concursos trabalhistas, especialmente de tribunais. Tal regra possui uma exceção, relacionado à penhora, que pode ser feita aos domingos e feriados, fora dos horários acima apontados, desde que haja autorização expressa do Juiz.

2. Já a audiência, que é um ato processual, mas com horário diferenciado, deve ser realizada nos dias úteis das 8h às 18h. Tal norma consta no art. 813 da CLT. Nas provas você deve observar se a questão fala em “atos processuais” ou especificamente sobre “audiência”.

3. Os atos e termos processuais, em relação à sua forma, podem ser realizados à tinta, datilografados ou a carimbo, conforme art. 771 da CLT. Já o art. 772 da CLT prevê que os atos processuais serão assinados pelos procuradores, partes ou duas testemunhas. Por fim, o movimento processual será datado e rubricado pelos secretários ou escrivães, certificando o ocorrido, conforme art. 773 da CLT.

4. Os prazos processuais podem ser classificados em legais, judiciais e convencionais, caso criados pela lei, pelo Juiz no caso concreto ou por convenção das partes. Também podem ser



dilatatórios e peremptórios, caso possam ser modificados ou não, nos termos do art. 222 do CPC. Por fim, podem ser próprios e impróprios, sendo que os primeiros estão sujeitos à preclusão e os demais não.

5. Sobre a preclusão temporal, que é a perda da possibilidade de realização de um ato processual pela perda do prazo, destaque para o art. 223 do CPC que trata de tal instituto, afirmando que a perda do prazo acarreta automaticamente a perda da possibilidade de praticar o ato processual. Não há necessidade de decisão ou pronunciamento judicial, pois é realmente automático.

6. A preclusão temporal pode ser excepcionada, ou seja, a perda do prazo pode ser relevada pelo Juiz, caso se verifique uma justa causa para a perda do prazo, isto é, um motivo justo para que a parte tenha perdido o prazo. Se a justificativa convencer o Juiz, este permitirá à parte a prática do ato, em um prazo que assinar, conforme art. 223, §2º, do CPC.

7. Com a reforma trabalhista – Lei nº 13.467/17 – os prazos processuais passam a ser contados apenas em dias úteis, como ocorre no Código de Processo Civil. O novo art. 775 da CLT dispõe que apenas os dias úteis são contados, com a exclusão do primeiro dia (dia da ciência) e inclusão do último. Além disso, dispõe o §1º que os prazos podem ser prorrogados quando o Juiz entender necessário e em virtude de força maior, pelo tempo estritamente necessário.

8. Uma regra importante e que se deve ter em mente está relacionada à ausência de estipulação do prazo, regra inscrita no art. 218, §3º, do CPC, que afirmam que o prazo para a prática do ato processual será de 5 dias quando não houver estipulação pela lei ou pelo julgador.

9. Outra importante regra a ser lembrada está relacionada à terminologia utilizada no processo do trabalho. Nessa matéria, é costume falar em início do prazo e início da contagem do prazo, em decorrência da **Súmula n. 262 do TST**, que utiliza a diferenciação. No processo do trabalho, o início do prazo é o dia da ciência (da intimação, por exemplo), enquanto o início do prazo é o dia útil seguinte. Assim, se notificado em uma segunda-feira, este será o início do prazo, sendo que o início da contagem do prazo ocorrerá na terça-feira, se dia útil.

10. Ainda em relação à mesma Súmula n. 262 do TST, vamos recordar o que ocorre com a contagem do prazo quando a notificação é recebida no sábado. Nessa hipótese, considera-se ter sido notificado no primeiro dia útil (segunda-feira, por exemplo), excluindo esse dia e iniciando a contagem do prazo na terça-feira. Então, se notificado no sábado, começa-se a contar o prazo na terça-feira.

11. Vale a pena lembrar as outras regras sobre contagem dos prazos processuais: em sábados, domingos, feriados e dias em que não houver expediente forense, não se inicia a contagem de prazos. Se o último dia do prazo cair nesses dias, haverá a prorrogação para o próximo dia útil. A



partir de novembro, tais dias não são contados em nenhum momento. Já que o novo art. 775 da CLT dispõe sobre a contagem apenas dos dias úteis.

12. No processo do trabalho não se aplica o art. 231 do CPC, que prevê o início da contagem do prazo após a juntada aos autos do mandado cumprido. No processo do trabalho o primeiro dia do prazo, que é excluído, é o do conhecimento (recebimento da notificação) e não o da sua juntada aos autos. Os atos de comunicação serão juntados aos autos, mas apenas para documentação, não influenciando no início da contagem do prazo.

13. A Fazenda Pública possui prerrogativas de prazos, que consistem em prazos diferenciados (maiores) para a prática de atos processuais, por envolver interesse e patrimônio públicos. Tais prerrogativas constam no DL 779/69, sendo: prazo em dobro para interposição de recursos e em quádruplo para apresentação de defesa. Cuidado, porque o prazo em dobro é para recorrer e não para apresentar contrarrazões (defesa ao recurso).

14. Apesar do art. 183 do CPC frisar que o prazo da Fazenda Pública é sempre em dobro, a doutrina vem sustentando que continua a ser quádruplo o prazo para defesa, por aplicação do Decreto-Lei 779/69, que é especial em relação ao CPC e se aplicação específica ao processo do trabalho.

15. Contudo, o art. 183 do CPC, a despeito de não se aplicar no processo do trabalho à Fazenda Pública, é aplicável em relação ao Ministério Público, pois não há qualquer norma específica no processo do trabalho sobre a matéria. Assim, na omissão, aplica-se o CPC quanto à matéria.

16. Ainda sobre os prazos, importante ressaltar o entendimento da OJ nº 310 da SDI-1 do TST, que prevê a não aplicação do art. 229 do CPC, ou seja, a manutenção do prazo simples (normal) para os litisconsortes que possuem procuradores diferentes. Ex: se ajuízo uma ação em face de "B" e "C", independentemente dos litisconsortes terem o mesmo ou diferentes procuradores (Advogados), os prazos serão aqueles previstos em lei, ou seja, simples, normais, sem qualquer acréscimo.

17. Nos termos da Súmula n. 385 do TST, cabe à parte comprovar a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense no recurso, para que o órgão *ad quem* possa analisar a tempestividade do apelo. Assim, se houve feriado em Vitória/ES e vou interpor um recurso de revista, tenho que comprovar a prorrogação do prazo em decorrência do feriado, para que o TST possa analisar, em juízo de admissibilidade, se o apelo foi tempestivo. A ausência de comprovação poderá acarretar a inadmissibilidade do recurso.

CUSTAS PROCESSUAIS

1. As custas processuais, valor pago ao Poder Judiciário como contraprestação pela prática dos atos processuais, são pagas pelo vencido ao final, conforme art. 789, §1º, da CLT. O vencido pode ser o réu que foi condenado ou o autor que teve os seus pedidos julgados improcedentes



ou a ação extinta sem resolução do mérito. O pagamento das custas processuais, como dito, será feita ao final, o que pode ser encarado de duas formas: com o trânsito em julgado, caso não haja interposição de recursos, ou no prazo recursal, já que um dos requisitos para a admissão do recurso é o depósito da quantia relacionado às custas, no prazo de que dispõe a parte para recorrer.

2. O valor das custas é de 2% sobre algumas variáveis, como valor da condenação, valor da causa, valor do acordo, etc. Se houver condenação, qualquer que seja o valor, este será utilizado para cálculo das custas (R\$1.000,00 de condenação = R\$20,00 de custas). O valor da causa será utilizado como padrão para o cálculo das custas quando houver o arquivamento do processo (extinção sem resolução do mérito) ou a improcedência. Em relação ao acordo, já uma norma importante a ser lembrada: o valor das custas será repartido entre as partes, ou seja, cada uma pagará metade do valor.

3. Ocorre que pode haver norma constante no acordo sobre o pagamento das custas, como a assunção das custas integralmente por uma das partes ou pagamento 40%/60%, o que deve ser respeitado.

4. Ainda em relação ao valor das custas, no cálculo dos 2%, temos que tomar cuidado com uma pegadinha, que é o valor mínimo de R\$10,64. Imagine a seguinte situação: condenação ao pagamento de R\$100,00. Se calculássemos 2%, teríamos R\$2,00 de custas, o que não corresponde ao que prevê a CLT, pois na hipótese as custas serão de R\$10,64.

REFORMA TRABALHISTA: A partir de novembro de 2017, haverá também um valor máximo para a condenação ao pagamento de custas processuais. Assim, além do valor mínimo (R\$10,64), também será atendido o máximo, que é de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – INSS.

5. As regras sobre isenção das custas processuais são encontradas em várias provas, estando previstas no art. 790-A da CLT. Temos que tomar cuidado primeiro com o conceito da Fazenda Pública, pois alguns entes não estão isentos das custas, como as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que possuem natureza jurídica de direito privado. Além disso, o parágrafo único do art. 790-A da CLT prevê que a isenção não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, como OAB, CREA, CRA, etc.

6. As custas são fixadas na sentença e devem ser depositadas pelo recorrente, como forma de comprovação do preparo, um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Caso o valor não seja devidamente recolhido no prazo do recurso, o mesmo não será admitido, por ser considerado deserto.

7. Caso o depósito das custas se dê em valor inferior ao devido, poderá o recorrente



complementar o valor no prazo de 5 dias, conforme IN nº 39/16 do TST, o que é uma novidade decorrente do CPC. Complementado o valor, poderá ser admitido. Não complementado, será considerado deserto. A modificação na OJ nº 140 da SDI-1 do TST demonstra que a complementação agora cabe tanto em relação às custas processuais, quanto ao depósito recursal, mas o tema será objeto de análise posterior.

NULIDADES PROCESSUAIS

1. Em relação à classificação das nulidades ou invalidades processuais, temos: inexistências, vícios de maior gravidade, em que faltam requisitos mínimos para a formação do ato, como a sentença assinada por quem não é Juiz; nulidades absolutas, que contêm violações às normas de ordem pública, como a incompetência absoluta; nulidades relativas, em que violação à norma é de caráter privado, por interessar apenas às partes, como a incompetência relativa; irregularidades, que não geram consequências processuais por não acarretarem prejuízos, como a numeração errada das folhas do processo.
2. Até mesmo a nulidade absoluta deve ser declarada no processo, ou seja, deve ser reconhecida pelo Juiz para que o ato seja desfeito, enquanto não pronunciada, continuará a produzir efeitos. Imagine uma ação cível que foi ajuizada na Justiça do Trabalho. Trata-se de incompetência absoluta, que é um exemplo de nulidade absoluta. Enquanto o vício não for reconhecido e remetida a ação para a Justiça Comum, os atos processuais continuarão a ser realizados, produzindo efeitos. Se o vício nunca foi reconhecido, até mesmo as decisões judiciais serão consideradas válidas, após o prazo de 2 anos do trânsito em julgado, prazo de ajuizamento da ação rescisória, nada mais poderá ser feito. Não há no processo, portanto, nulidade de pleno direito que não precise ser reconhecida.
3. A parte mais importante sobre as nulidades processuais, pelo menos para as provas de concursos, está presente nos artigos 794 e 798 da CLT, que trata dos princípios. Vários são eles e precisam ser analisados com cuidado!
4. O princípio da transcendência ou prejuízo, previsto no art. 794 da CLT, prevê que a nulidade é o erro de forma que acarreta um prejuízo, ou seja, somente haverá nulidade se aquele erro de forma gerar algum prejuízo. O simples erro de forma sem um prejuízo não torna necessário o desfazimento de atos, etc. Tal princípio, pela doutrina, somente é aplicável às nulidades relativas, pois nas nulidades absolutas o prejuízo é presumido, uma vez que a regra violada é do interesse do Estado.
5. Já o princípio da convalidação ou preclusão, previsto no art. 795 da CLT, prevê que a parte deve alegar o vício na primeira oportunidade que tiver que falar nos autos, sob pena de preclusão, ou seja, perda da possibilidade de alegar. Novamente o princípio é aplicável apenas às nulidades relativas, pois sobre as absolutas não incide a preclusão, já que podem ser alegadas e reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição.



6. O princípio da economia, previsto no art. 796, "a", da CLT diz que o ato somente será anulado e desfeito se não for possível suprir a falta ou refazer o ato. Busca-se, na hipótese, a saída mais econômica, que é refazer ou suprir a falta.
7. O princípio do interesse, previsto no art. 796, "b", da CLT afirma que aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la, como, por exemplo, o autor que escolheu o local do ajuizamento da ação e quer alegar a incompetência territorial. Isso é impossível. Somente o réu pode alegar a matéria por meio da exceção de incompetência.
8. Já o princípio da utilidade/aproveitamento, previsto no art. 797 da CLT diz que reconhecida a nulidade de um ato processual, devem ser analisados os demais atos, se podem ser aproveitados ou não, se ainda não úteis ao processo. Se forem úteis, deverão ser preservados para posterior utilização. É o caso de uma perícia que não foi contaminada com a nulidade anterior e que, por isso, deve ser aproveitada.
9. Importante destacar ainda, sobre o princípio do aproveitamento, que a análise somente é feita dos atos processuais posteriores às nulidades, já que os anteriores são automaticamente válidos, não havendo retroação da nulidade, que só contamina atos posteriores a ela.
10. Por fim, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo art. 277 do CPC, prevê que a finalidade do ato processual é mais importante que a sua forma, ou seja, se a forma for desrespeitada, mas a finalidade for atingida, o ato será válido.

PETIÇÃO INICIAL

1. A petição inicial trabalhista pode ser apresentada de forma escrita ou verbal. A primeira forma, mais usual no dia a dia, encontra previsão no art. 840 da CLT, que traz os seus requisitos, como indicação da autoridade competente, breve exposição dos fatos, data e assinatura.

REFORMA TRABALHISTA: O valor da causa nunca foi um requisito genérico da petição inicial, a não ser para o rito sumaríssimo (art. 852-B da CLT), mas com a reforma trabalhista o §1º do art. 841 da CLT passou a prever a necessidade de *pedido certo, determinado e com a indicação do valor*. Assim, o valor da causa passa a ser obrigatório, assim como no processo civil.

2. A partir do momento que o valor da causa passou a ser previsto como um requisito obrigatório, o legislador criou a consequência da ausência do mesmo, afirmando no §3º do art. 841 da CLT que os pedidos serão extintos sem resolução do mérito caso não tenham o seu valor exposto explicitamente.



3. A petição verbal também está prevista no dispositivo referido, sendo que é formalizada na Justiça do Trabalho, através do procedimento previsto no art. 786 da CLT.
4. A parte que quer ajuizar a ação trabalhista verbal deverá apresentar-se à Justiça do Trabalho e formular tal pedido, que será distribuído para uma das Varas do Trabalho competentes. Após a distribuição, deverá comparecer à Vara do Trabalho no prazo de 5 dias para redução a termo das declarações. Vejam que a parte conta a história e o servidor da Justiça do Trabalho coloca no papel, reduzindo a termo o que foi dito.
5. Muito cuidado com o prazo do art. 786 da CLT, que é o que dispõe a parte para comparecer à Vara do Trabalho, pois as bancas cobram muito tal informação, em especial a FCC – Fundação Carlos Chagas. A parte possui 5 (cinco) dias para comparecer, sob pena de perempção, que é a perda da possibilidade de ajuizar novamente a ação pelo prazo de 6 meses. No processo do trabalho a perempção é provisória. Após os 6 meses, a parte volta a poder ajuizar a ação trabalhista.
6. Conforme dito, a petição inicial trabalhista pode ser escrita ou verbal, mas cuidado, pois em duas situações a peça deve ser obrigatoriamente escrita: inquérito para apuração de falta grave (Art. 853 da CLT) e dissídio coletivo.
7. Alguns caminhos podem ser trilhados após a apresentação da petição inicial, a depender do preenchimento ou não dos requisitos legais. Pode a petição ser indeferida, emendada ou acolhida por estar perfeita. Será indeferida, conforme art. 330 do CPC e Súmula nº 263 do TST, quando faltarem requisitos mínimos para a sua admissibilidade, como fundamentos dos pedidos. O indeferimento leva à extinção do processo sem resolução do mérito, sendo que na hipótese de ser reconhecida a prescrição ou decadência, o indeferimento gera a extinção com resolução do mérito, por ser situação excepcional.
8. A emenda da petição inicial será determinada pelo Juiz, conforme art. 321 do CPC – que traz o prazo de 15 dias e necessidade de indicação do que deve ser corrigido), caso a peça contenha vícios sanáveis, como a ausência de qualificação das partes. O prazo para que a correção seja realizada é de até 15 dias, com indicação pelo Juiz do que deve ser corrigido, sob pena de seu indeferimento.
9. Um dos pontos mais cobrados em concursos sobre emenda é a restrição constante na Súmula nº 415 do TST, que impede a realização do ato quando a ação é o mandado de segurança. Segundo o entendimento do TST, não cabe a emenda no mandado de segurança para a juntada de documentos.
10. Os requisitos que estão dispensados na petição inicial trabalhista (e que estão previstos como obrigatórios no processo civil) são: pedido de notificação do réu e especificação das provas que serão produzidas. Tais requisitos não são obrigatórios, já que a notificação é



automática e as provas são definidos pelo Juiz na audiência. Lembre-se que o valor da causa passou a ser um requisito obrigatório com a reforma trabalhista, conforme novo §1º do art. 841 da CLT.

NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO

1. A notificação do reclamado está prevista no art. 841 da CLT e é realizada como um ato automático, no prazo de 48 horas, pelo servidor da Vara do Trabalho. Tal ato independe de pedido do autor, pois a petição inicial não traz como requisito o pedido de notificação do reclamado.
2. A notificação do reclamado será realizada pelos Correios, não sendo necessária a entrega pessoal, pois o TST reconhece válida a notificação entregue no endereço do reclamado. Se não for possível a realização da notificação postal, será realizado o ato por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da CLT. Não há no processo de conhecimento a realização do ato por Oficial de Justiça, pois esse servidor apenas realiza a citação do executado, ou seja, no processo de execução, de acordo com o art. 880 da CLT.
3. Encaminhada pelos Correios, a notificação chega ao destinatário no prazo de 48 horas, de acordo com a **Súmula n. 16 do TST**. Trata-se de presunção relativa, pois a própria súmula afirma ser ônus da prova do destinatário o não recebimento ou o recebimento tardio.
4. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, há necessidade de garantir um prazo mínimo de 5 dias para que o reclamado possa preparar a defesa que será apresentada naquele ato. A entrega fora do prazo da Súmula n. 16 do TST e que acarrete a redução do prazo mínimo de 5 dias poderá ser alegada pelo reclamado, devendo o Magistrado redesignar a audiência.
5. Vimos que a notificação poderá ser realizada por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da CLT, quando não for possível a notificação postal ou quando o reclamado criar embaraços ao recebimento. Sendo notificado por edital, poderá o reclamado ficar revel, caso não compareça à audiência. Nessa hipótese, diferentemente do que assevera o CPC, não será nomeado curador especial ao réu revel citado por edital.
6. As pessoas jurídicas de direito público possuem prerrogativa de prazo, prevista no Decreto-Lei n. 779/69. Nos termos dos dispositivos, tais entes possuem prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para se defender. A prerrogativa do prazo em quádruplo é efetivada da seguinte forma: entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, deverá haver espaço de tempo de 20 dias. Não se aplica o prazo em dobro do art. 183 do CPC, na medida em que há uma norma específica para o processo do trabalho, prevendo o prazo em quádruplo, que é o DL 779/69.



7. Apesar da prerrogativa de prazo, as pessoas jurídicas de direito público serão notificadas também pelos Correios, não se aplicando o art. 247 do CPC, que diz ser por meio de Oficial de Justiça no processo civil.

8. No rito sumaríssimo, não haverá notificação por edital, nos termos do art. 852-B, II, da CLT. Esse dispositivo legal afirma que cabe ao autor a indicação do endereço correto e completo do reclamado, sob pena de arquivamento da reclamação trabalhista, com a condenação ao pagamento das custas processuais, que serão calculadas com base no art. 789 da CLT, em 2% sobre o valor da causa.

9. No rito sumaríssimo, se o endereço estiver errado ou for insuficiente, não cabe a emenda da petição inicial, e sim o arquivamento do processo, isto é, a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 852-B da CLT.

10. A notificação (ou citação) no processo de execução será realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, conforme art. 880 da CLT, em um ato completo que envolve encontrar o executado, comunicá-lo que deve pagar ou depositar a quantia devida em 48 horas, podendo também nomear bens à penhora no mesmo prazo, sob pena de penhora dos bens, que serão avaliados pelo mesmo servidor.

11. Ainda sobre notificação, temos a que é realizada aos Advogados, em uma situação bem específica e cotidiana, constante na Súmula nº 427 do TST e Tese Vinculante nº 305 do TST, que prevê a pluralidade de Advogados representando a mesma parte. É comum a contratação de escritórios de advocacia com diversos Advogados, todos constantes na procuração e com poderes para agir no processo. Nestes casos, é válido o pedido para que as intimações sejam realizadas em nome de um único Advogado, sendo possível alegar-se nulidade processual caso o pedido não seja atendido e ocorra algum prejuízo à parte representada.

12. Sobre a notificação de testemunhas, importante frisar que não há notificação prévia para comparecimento à audiência, conforme art. 825 da CLT, pois as testemunhas devem comparecer ao ato independentemente de qualquer ato judicial. Na prática, representa dizer que as partes devem conversar com as testemunhas e pedir que compareçam no dia e hora designados para a audiência.

13. Caso alguma ou todas as testemunhas faltem ao ato, poderá a parte requerer ao Juiz a intimação delas, sendo necessária a designação de nova audiência. Tal notificação depende da análise do Juiz acerca da necessidade da prova, já que pode o Magistrado entender que não há necessidade de tal prova, que o processo pode ser julgado com base nos documentos que constam nos autos.

14. No rito sumaríssimo, as testemunhas somente serão intimadas pelo Juiz caso a parte prove que elas foram convidadas previamente, conforme art. 852-H, §3º, da CLT. Nesse caso,



geralmente é encaminhada uma carta com A.R (aviso de recebimento) para provar em juízo o convite feito. Se a parte não provar tal convite, perderá a oitiva da testemunha.

15. Por fim, se a sentença for proferida em audiência, que é a regra geral, à medida que é proferida oralmente ao final daquele ato, a intimação das partes ocorrerá no mesmo momento, mesmo que ausentes caso tenham sido intimadas para a audiência, conforme Súmula nº 197 do TST. O réu revel será intimado da sentença por edital, conforme art. 852 da CLT.

DEFESA DO RECLAMADO

1. O reclamado é notificado para comparecer à audiência, que é uma no processo do trabalho, momento adequado para apresentação da defesa. A defesa pode ser apresentada oralmente, em até 20 minutos, na audiência ou por escrito, através do sistema de peticionamento eletrônico, nos moldes do § único do art. 847 da CLT.

REFORMA TRABALHISTA: até a reforma trabalhista, a única forma de defesa era a verbal, em audiência, mas como sempre foi extremamente comum a apresentação de defesa escrita, passou o legislador a prever tal forma, por meio da Lei 13.467/17, com entrada em vigor a partir de novembro de 2017.

2. Se ausente o reclamado à audiência, apesar de regularmente notificado, será decretada a sua revelia, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Se o réu se atrasa, também é decretada a revelia, nos termos da OJ n. 245 da SDI-1 do TST. A consequência – revelia – consta no art. 844 da CLT, importantíssimo para as provas.

3. A revelia pode ser ilidida com a apresentação de atestado médico que demonstre a impossibilidade de locomoção do representante da empresa no dia da audiência, nos termos da **Súmula n. 122 do TST**.

REFORMA TRABALHISTA: Se presente o Advogado do réu revel, os documentos e defesa por ele apresentados serão aceitos pelo Juiz.

4. Percebam que a presença da parte e a ausência do Advogado é uma situação considerada “normal”, por termos o *jus postulandi* no processo do trabalho. Já a presença do Advogado e a ausência das partes não é tolerada, pois a parte é “mais importante que o Advogado” para o processo do trabalho.

5. Mesmo revel, será determinada a produção da prova pericial quando for imposta por lei, como ocorre em relação à insalubridade e à periculosidade, de acordo com o art. 195, § 2º, da CLT. Na hipótese não se presume que o empregado labora em local insalubre ou em condição de periculosidade, devendo ser realizada a prova técnica sobre a situação. Em relação à



insalubridade, a prova técnica ainda deve ser realizada para demonstrar o grau, que pode ser mínima (10%), médio (20%) e máximo (40%).

6. Em relação às peças de defesa que podem ser apresentadas pelo réu, destaca-se a contestação, que possui duas partes: 1. preliminares de mérito, previstas no art. 337 do CPC; 2. mérito. No tocante às preliminares de mérito, dividem-se em peremptórias e dilatórias, as primeiras, se reconhecidas, geram a extinção do processo, enquanto as demais não geram a extinção, e sim outras consequências, como reunião de processos, remessa dos autos para outro órgão jurisdicional etc.

7. Em relação às preliminares de mérito da contestação, o CPC trouxe algumas grandes novidades, presentes no art. 337. Passaram a ser preliminares as alegações de incompetência relativa, equívoco no valor da causa e concessão de justiça gratuita fora dos requisitos legais.

8. Contudo, diferentemente do CPC, no processo do trabalho a incompetência relativa continua a ser alegada em exceção de incompetência, prevista no art. 800 da CLT, modificado pela reforma trabalhista. Assim, o vício será arguido por meio de peça apartada, a ser apresentada em até 5 dias do recebimento da notificação.

REFORMA TRABALHISTA: Recebida a notificação, o réu deverá apresentar exceção de incompetência no prazo de 5 dias, sendo que a audiência não será mais realizada, suspendendo-se o processo até ser proferida decisão na exceção. Passa-se à manifestação da parte contrária para manifestação em 5 dias, em vez das 24 horas anteriormente previstas. Se houver necessidade de produção de prova oral para o julgamento da exceção, garantindo-se a oitiva do excipiente e testemunhas no juízo que este tiver indicado como competente. Após a decisão, será designada novamente a audiência no juízo considerado competente.

9. No mérito, destaca-se a compensação, nos termos do art. 767 da CLT e das Súmulas nº. 18 e 48 do TST. A compensação somente pode ser objeto de defesa, sendo alegada na contestação. Por fim, somente é possível a compensação de dívidas trabalhistas. Frisa-se que a compensação deve ser pedida expressamente pela parte. A Súmula 18 do TST foi reafirmada pela Tese Vinculante nº 241.

10. A dedução, que não se confunde com a compensação, seria o “desconto” dos valores pagos em relação àqueles que constam da condenação, como por exemplo, a dedução das horas noturnas já pagas, quando há condenação à mesma rubrica. A dedução não precisa ser pedida, pois diferentemente da compensação, pode ser deferida de ofício.

11. Ainda no mérito, lembre os dois princípios relacionados ao tema: impugnação especificada



art. 341 do CPC dos fatos e eventualidade (art. 336 do CPC). A defesa de mérito deve ser realizada pedido a pedido, fato a fato, sob pena de considerar-se verdadeiro o fato ou o pedido não impugnado. Além disso, toda a matéria de defesa deve ser apresentada naquele momento, sob pena de preclusão.

12. Há ainda uma classificação em relação à defesa de mérito, que é: defesa direta e indireta. A primeira consiste na negativa dos fatos constitutivos do autor, ou seja, a afirmação de que aqueles fatos não ocorreram, como a afirmação de que não houve trabalho extraordinário em relação ao pedido de horas extras. Já a defesa indireta consiste na alegação de um fato novo, denominado de extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Na hipótese, reconhece-se o fato narrado pelo autor como verdadeiro, mas nega-se a produção de efeitos por existir alguma outra situação que a extinga, impeça ou modifique. Na exemplo já trabalhado, da ação em que se cobram horas extras, vamos na defesa indireta alegar a existência do banco de horas, que previsto no art. 59, §2º da CLT, retira o direito ao recebimento das horas extras, que serão compensadas no sistema do banco de horas.

REFORMA TRABALHISTA: Informação relevante sobre a apresentação da contestação consta no art. 841, §3º da CLT, que dispõe não ser possível a desistência da ação pelo autor, sem o consentimento do réu, após este ter apresentado a defesa, ainda que eletronicamente.

13. A prescrição intercorrente, que não era aceita pela jurisprudência do TST passa a estar prevista no art. 11-A da CLT. Segue-se assim o entendimento da Súmula 327 do STF. A prescrição intercorrente surge com a paralisação do processo de execução por mais de 2 anos, por culpa do exequente, que deixa de realizar alguma conduta processual no curso da execução. A referida prescrição pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer grau de jurisdição.

REFORMA TRABALHISTA: Muito cuidado com o tema, pois a modificação foi total em relação ao que sempre era cobrado pelas bancas de concurso. Assim, a partir de novembro de 2017, a prescrição intercorrente será aplicada ao processo do trabalho.

14. Também é importante lembrar o entendimento do TST sobre outro tema relacionado à prescrição, que é a impossibilidade de reconhecimento de ofício pelo Juiz. O TST vem firmando esse entendimento por ser prejudicial ao trabalhador, uma vez que permite ao Juiz reconhecer de ofício (sem pedido) a prescrição trabalhista e retirar parte do direito do reclamante. Assim, duas situações podem surgir: "A" ajuíza ação trabalhista em face de "B", requerendo a condenação ao pagamento de horas extraordinárias dos últimos 20 anos. Se "B" alegar na sua defesa a prescrição quinquenal, o Juiz condena ao pagamento dos últimos 5 anos e reconhece a prescrição dos 15 anos anteriores. Se "B" não alegar a prescrição, o Juiz condenará o pagamento de todos os 20 anos!!



15. As exceções de suspeição e impedimento seguem o mesmo procedimento, descrito no artigo art. 146 do CPC, que traz o prazo de defesa do Juiz de 15 dias, que possibilita ao Juiz, quando do recebimento das peças, reconhecer-se como parcial, remetendo os autos ao substituto legal. Não reconhecendo, pode o Juiz apresentar defesa em 15 dias, encaminhando os autos ao Tribunal para julgamento.

16. No julgamento, o Tribunal poderá arquivar a exceção, caso entenda que não há a alegada suspeição ou impedimento, bem como reconhecer o vício e condenar o Juiz ao pagamento das custas processuais, determinando, por fim, a remessa dos autos ao substituto legal.

17. A última peça de defesa a ser lembrada é a reconvenção, que também deixa de ser uma peça autônoma para tornar-se uma outra alegação a ser formulada na contestação, como um "pedido contraposto" já muito conhecido nos Juizados Especiais (Lei 9.099/95).

18. O conceito de reconvenção não sofreu alteração com o CPC, pois apenas a forma é que foi modificada. Continuamos a ter um "contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo", em que se requererá, por exemplo, a condenação do autor ao pagamento de determinada quantia.

19. Vale lembrar que a relação entre ação e reconvenção é marcada pela autonomia, o que significa dizer que, se extinta a ação, continuará a reconvenção, e vice-versa, nos termos do art. 343, §2º do CPC.

20. Sendo apresentada a reconvenção em audiência, deverá ser designada nova audiência para que o réu-reconvindo possa apresentar defesa (contestação). A nova audiência deve ser marcada com pelo menos 5 dias de diferença, para que o réu da reconvenção tenha tempo hábil para preparar a defesa, por aplicação do art. 841 da CLT.

21. A reconvenção não é admitida nos ritos sumário e sumaríssimo, pois se entende cabível o pedido contraposto, que é a forma mais simples de realizar o "contra-ataque" pretendido pela reconvenção.

22. Também não cabe a reconvenção nas ações dúplices, tais como a ação de consignação em pagamento e o inquérito para apuração de falta grave, pois o pedido que o réu faria, por exemplo, de condenação do autor ao depósito de quantia superior ou pagamento dos salários (no inquérito), já é consequência natural da sentença de improcedência.

23. O §5º do art. 343 do CPC deixa claro que não é necessário apresentar a contestação para reconvir, ou seja, não precisa o réu apresentar defesa de mérito para reconvir, podendo o mesmo simplesmente reconvir sem nada falar sobre o mérito da demanda (ou preliminares de mérito).



REFORMA TRABALHISTA: A Lei 13.467/17 dispõe no art. 791-A da CLT que haverá a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na reconvenção, por possuir natureza jurídica de ação.

AUDIÊNCIA TRABALHISTA

1. Por determinação da IN nº 39/16 do TST, não será aplicado o CPC no que toca à necessidade de realização de audiência de mediação, devendo o procedimento trabalhista ser normalmente realizado, com audiência una ou com o seu desmembramento quando necessária.
2. As audiências são realizadas nos dias úteis, das 8h às 18h, conforme art. 813 da CLT, não sendo válida a aplicação do art. 770 da CLT que diz que os atos processuais são realizados das 6h às 20h, pois o primeiro dispositivo é específico em relação ao segundo.
3. O Juiz possui previsão de atraso ao ato, ou seja, o Juiz pode se atrasar em até 15 minutos, conforme art. 815 da CLT, não podendo a parte se retirar dentro desse período, sob pena de sofrer as consequências de sua ausência (art. 844 da CLT). Ocorre que tal previsão de atraso de 15 minutos não se aplica ao Juiz que está na Justiça do Trabalho realizando outro ato processual, como outra audiência de horário anterior. Na hipótese, pode ser que a sua audiência sofra um atraso de 30, 40, 50 minutos ou mais, devendo aguardar o Juiz terminar a outra audiência.
4. Nos termos da IN nº 39/16 do TST, não se aplica o art. 362, III do CPC, que trata do adiamento da audiência diante do atraso injustificado superior a 30 minutos. No processo do trabalho, se infelizmente ocorrer o atraso em virtude do Juiz estar realizando outra audiência, as partes deverão esperar, sem adiamento do ato.
5. Além disso, a mesma Instrução Normativa deixa claro que não se aplicará o art. 334 do CPC, que regulamenta a audiência de conciliação e mediação, uma vez que a audiência continua a ser una, cabendo ao Juiz do Trabalho a realização das tentativas de conciliação, nos termos dos arts. 846 e 850 da CLT.
6. As partes não podem se atrasar por falta de previsão legal. O legislador criou a previsão legal para o Juiz, mas não o fez para as partes, que devem estar presentes quando for realizado o pregão da sua audiência, sob pena de aplicação do art. 844 do CPC. A ausência de previsão legal está estampada na OJ nº 245 da SDI-1 do TST.
7. A audiência, pelo art. 849 da CLT, não deve ser fracionada, pois é una – conciliação, instrução e julgamento – sendo uma das razões da celeridade processual. Ocorre que, excepcionalmente, a audiência é fracionada por situações que possam surgir no dia a dia, tais como: ausência justificada das partes, ausência de testemunhas, necessidade de produção de prova pericial, etc.



8. Na audiência, as partes devem estar presentes pessoalmente, conforme art. 843 da CLT, o reclamante pode ser, excepcionalmente, representado por um colega de profissão na hipótese de impedimento ao comparecimento. O colega de trabalho simplesmente irá à audiência para justificar a ausência do reclamante e o Juiz irá redesignar a audiência.

9. Nas reclamações plúrimas e nas ações de cumprimento, os reclamantes poderão ser representados pelo sindicato, na medida em que seria difícil (ou mesmo impossível) a presença de dezenas ou centenas de reclamantes para a audiência.

10. Já o empregador poderá ser representado por um preposto, também conforme art. 843 da CLT. Com a reforma trabalhista, dispõe o §3º que o preposto não precisa ser empregado, em total mudança de entendimento, já que a Súmula 377 do TST, cancelada em 2025 trazia informação contrária. O preposto, apesar de não precisar ser empregado, deve possuir conhecimento dos fatos, já que prestará depoimento em audiência representante a pessoa jurídica.

REVELIA

1. A ausência injustificada do reclamado à audiência gera a revelia, conforme art. 844 da CLT, já que seria naquele ato que a defesa seria apresentada. Como consequências temos a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, a possibilidade de julgamento antecipado da lide (Art. 355 do CPC) e a ausência de intimação do réu dos demais atos do processo (Art. 346 do CPC), com exceção da sentença, já que sabemos que o revel deverá ser intimado por edital (art. 852 da CLT).

2. A revelia não produzirá o efeito de presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial quando algum litisconsorte apresentar defesa, controvertendo fatos que se aplicam ao revel, conforme art. 844, §4º da CLT. Assim, o réu revel aproveitará a defesa apresentada por outro litisconsorte.

3. Também é sempre importante lembrar que os efeitos da revelia não serão produzidos quando houver necessidade de prova técnica (pericial), considerada obrigatória pelo legislador, como nas hipóteses em que se discute ser devido adicional de insalubridade ou periculosidade, nos termos do art. 195, §2º, da CLT. Mesmo que o réu seja revel, a prova deve ser produzida, por entender-se que é a única forma de verificar se o ambiente era insalubre ou se a situação era de periculosidade.

4. A reforma trabalhista traz uma nova situação em que a revelia não produz os seus efeitos, no art. 844, §4º, IV, que fala em alegação inverossímil ou em contradição com prova constante nos autos. Na hipótese não há a presunção de veracidade das alegações constantes na petição inicial. Se a situação narrada na petição inicial é absurda, fora do normal, inverossímil portanto,



não será considerada verdadeira, mesmo que não seja apresentada defesa, devendo o Juiz determinar a produção de provas em relação àquela.

PROVAS

1. O primeiro ponto relacionado às provas é o objeto das provas, que são os fatos controvertidos do processo. Se o fato é incontroverso, isto é, se sobre aquele não pairam dúvidas, o mesmo é presumido verdadeira, dispensando-se a produção de qualquer prova. Fato controvertido é o fato duvidoso, que necessita de provas para demonstração da verdade. Assim, se afirma ter sempre trabalhado em jornada extraordinária e a empresa afirma que nunca prestei horas extras, estamos diante de um fato duvidoso, controvertido, que será objeto de provas para demonstração da verdade, se houve ou não o trabalho extraordinário.
2. O fato incontroverso não precisa ser provado, não será objeto de provas, conforme deixa claro a Súmula nº 453 do TST quando analise a desnecessidade de prova pericial em uma hipótese específica de adicional de periculosidade, que é o pagamento espontâneo de qualquer percentual à título daquele adicional. Este também é o entendimento exposto na tese vinculante nº 266 do TST.
3. Se em regra os fatos são objeto das provas, há excepcionalmente também a prova do direito, prevista no art. 376 do CPC para as situações em que a parte alega direito estadual, municipal, estrangeira ou norma consuetudinária (costumes), situações em que o Juiz pode exigir a prova de que a norma jurídica (lei, artigos, parágrafo, etc.) está em vigor e que possuem a redação alegada.
4. Sobre os poderes instrutórios do Juiz, é sempre bom lembrar que o art. 370 do CPC deixa claro que o destinatário da prova é o Juiz, que comanda a produção da prova, deferindo de ofício a prova necessária e indeferimento as desnecessárias, requeridas muitas vezes apenas para tumultuar e atrapalhar o processo. Assim, somente será produzida a prova que o Juiz entender necessária.
5. A prova emprestada passa a fazer parte expressamente do texto do CPC, em seu art. 372, que deixa clara a necessidade de respeito ao contraditório como condição de sua utilização. Assim, para que uma prova produzida no processo "A" possa ser utilizado no processo "B", terá que ser oportunizado o contraditório às partes, que poderão se manifestar sobre a mesma, quando juntada aos autos do processo.
6. Sobre o ônus da prova, aplica-se o artigo 818 da CLT, alterado, ampliado e atualizado pela reforma trabalhista, que o aproximou do art. 373 do CPC, que em tese afirma que a prova dos fatos incumbe à parte que o alegar. Os fatos narrados pelo autor (reclamante) são os "constitutivos", ao passo que o réu (reclamado) alega os fatos "impeditivos", "extintivos" e "modificativos".



7. Através da IN nº 39/16 o TST afirmou a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, instituto previsto no art. 373, §1º e 2º do CPC, que diz ser possível ao Juiz distribuir de forma diversa o ônus da prova, quebrando a regra estática prevista no *caput* do mesmo artigo (autor: fatos constitutivos; réu: fatos extintivos, modificativos e impeditivos). A mesma regra foi inserida pela Lei 13.467/17 no art. 818, §1º a 3º da CLT.

8. A distribuição dinâmica do ônus da prova será aplicada quando o Juiz perceber que há uma grande dificuldade de uma das partes cumprir o ônus probatório. Tal distribuição diversa deve ser realizado por decisão fundamentada, dada oportunidade para as partes de desincumbirem do novo ônus, devendo o Juiz decidir antes do início da instrução.

REFORMA TRABALHISTA: Como a redistribuição do ônus ocorrerá em audiência, dispõe o art. 818, §2º da CLT que a parte poderá requerer a redesignação da audiência, de forma a que possa produzir a prova em data próxima.

9. A instrução normativa nº 39/16 do TST diz que os §§3º e 4º do art. 373 do CPC não se aplicam ao processo do trabalho, ou seja, não temos a possibilidade de modificar as regras sobre distribuição do ônus da prova por vontade das partes.

10. Um dos pontos mais importantes para concursos, quando a matéria é ônus da prova, é a Súmula nº 338, III, do TST, que trata da apresentação dos cartões de ponto uniformes ou britânicos, que são aqueles com os mesmos horários de entrada e saída. Tais cartões de ponto são documentos presumidamente falsos, devendo a parte que juntos aqueles ser penalizada. A pena a ser aplicada é a inversão do ônus da prova, que passa a ser do empregador (que juntou os cartões de ponto britânicos), cabendo a ele demonstrar que a jornada descrita na petição inicial não é verdadeira. Caso não consiga desconstituir a jornada que o reclamante narrou na peça inaugural, aquela será considerada verdadeira.

11. Outra matéria importante em relação à teoria geral das provas é a Súmula nº 443 do TST, que trata da presunção de discriminação do portador de HIV e doença grave que foi demitido. Presume-se discriminatória tal despedida, ou seja, que o empregador demitiu o empregado por ser portador de tais doenças. Tal presunção é relativa, podendo o empregador demonstrar que não houve qualquer tipo de discriminação. Caso o Juiz entenda que a demissão foi motivada pela doença, declarará nulo o ato, determinando a reintegração do obreiro.

12. Outra Súmula de revelo para a matéria é a de nº 212 do TST, que trata do princípio da continuidade e que afirma ser tal princípio uma presunção favorável ao empregador. Assim, presume-se que o empregado foi demitido, para que venha a receber maior número de verbas rescisórias, já que o excepcional é o pedido de demissão do empregado. A súmula foi reafirmado pela Tese Vinculante nº 278 do TST.



13. Iniciando os meios de prova (ou as provas em espécie), vamos nos lembrar das diferenças existentes entre interrogatório e depoimento pessoal, já que ambos incidem sobre as partes e se confundem em virtude do art. 385 do CPC. O interrogatório é determinado pelo Juiz, de ofício, visando o esclarecimento de fatos e podendo ser realizado a qualquer momento do processo, por diversas vezes. Já o depoimento pessoal das partes deve ser requerido pela parte contrária, visando a confissão sobre fatos discutidos no processo, sendo realizado uma única vez, na audiência.

14. O segundo meio de prova a ser analisado é a testemunhal, pois é a mais utilizada no processo do trabalho e objeto de mais discussões jurisprudenciais. Em primeiro lugar, é sempre importante relembrar o número de testemunhas de que cada parte pode se utilizar no processo do trabalho: a. no rito ordinário, são três para cada parte; b. no rito sumaríssimo, duas para cada parte; c. no inquérito para apuração de falta grave, são seis para cada parte.

15. Quando houver litisconsórcio, a regra deve ser vista da seguinte forma: a. se o litisconsórcio for ativo, o número de testemunhas será o mesmo para todos os autores, ou seja, todos utilizarão o número máximo de testemunhas, conforme visto acima; b. se o litisconsórcio for passivo, cada réu terá direito ao número de testemunhas acima especificado.

16. Além disso, é sempre importante lembrar a **Súmula n. 357 do TST**, que diz não ser suspeita a testemunha que litiga ou já litigou em face do mesmo empregador.

17. A tese vinculante nº 307 do TST afirma que: " O exercício do cargo de gerência ou de função de confiança não constitui causa de suspeição da testemunha, salvo quando houver ausência de isenção de ânimo para ser ouvida no processo ou quando a testemunha arrolada detiver poderes de mando e gestão equiparados aos do empregador".

18. As hipóteses de incapacidade, suspeição e impedimento das testemunhas, previstas no art. 447 do CPC, aplicam-se ao processo do trabalho, assim como o art. 457 do CPC, que trata da contradita.

19. No processo do trabalho, não há rol prévio de testemunhas, uma vez que não existe intimação de testemunhas para comparecimento à audiência, salvo se aquelas não comparecerem e a parte interessada (ou o próprio Juiz) requerer, nos termos do art. 825 da CLT. Assim, no processo do trabalho, a regra é que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação ou notificação.

20. É no rito sumaríssimo que o Juiz pode exigir da parte a prova do convite formulado às testemunhas para deferir a intimação delas, conforme o art. 852-H, § 3º, da CLT.

21. Para finalizar a prova testemunhal, não se aplica o art. 459 do CPC que permite a inquirição



direta das testemunhas pelas partes, ou seja, que as perguntas sejam feitas diretamente pela parte às testemunhas, sem ter o Juiz como filtro. A regra não se aplica ao processo do trabalho, conforme art. 11 da IN nº 39/16 do TST, devendo a pergunta ser feita pelo Juiz à testemunha, se entender necessária, adequada e pertinente.

22. Em relação à prova pericial, há situações em que deve ser obrigatoriamente realizada, como descrito no art. 195, § 2º, da CLT, quando há pedido de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade. Contudo, devem ser lembradas duas situações em que a perícia será dispensada: a. quando a empresa estiver fechada, nos termos da **OJ n. 278 da SDI-1 do TST**; b. quando houver o pagamento voluntário de qualquer quantia a título de adicional de periculosidade, conforme a **Súmula nº 453 do TST, criada em maio de 2014, já que a matéria passa a ser incontroversa**.

23. A prova pericial para aferição de insalubridade/periculosidade pode ser realizada por médico ou engenheiro, conforme OJ nº 165 da SDI-1 do TST.

24. Um dos pontos mais importantes em relação à prova pericial é a **ilegalidade na cobrança de honorários periciais prévios**, em que a parte pode impetrar mandado de segurança, conforme a OJ n. 98 da SDI-2 do TST.

REFORMA TRABALHISTA: O mesmo entendimento consta agora explicitamente no art. 790-B, §3º da CLT, que dispõe não ser possível a exigir o adiantamento de valores para a realização de perícias.

25. Os honorários periciais são pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia, nos termos do art. 790-B da CLT, salvo se beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que o valor será pago pela União, conforme Súmula nº 457 do TST, criada em maio de 2014.

REFORMA TRABALHISTA: Mantém-se o entendimento acerca do pagamento pela União, pois o STF declarou a condenação do beneficiário da Justiça Gratuita ao pagamento dos honorários periciais como inconstitucional.

26. O §2º do art. 790-B da CLT, inserido pela Lei 13.467/17, diz ser possível o parcelamento dos honorários periciais, a ser deferido pelo Juiz.

27. Já os honorários do assistente técnico serão pagos pela parte que o contratou, uma vez que diante da uma faculdade das partes, conforme a **Súmula n. 341 do TST**.

28. O Juiz possui liberdade para a análise do laudo pericial, podendo ele concordar ou discordar, determinar a produção de nova prova (2ª perícia), nos termos do art. 479 do CPC. Em qualquer hipótese, a decisão do Juiz deve ser fundamentada, haja vista que o art. 93, IX, da CF/88



diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada, bem como o CPC prevê o livre convencimento motivado do Juiz.

29. O CPC cria uma “perícia mais simples”, que consta no art. 464, §2º a 4º, denominada de prova técnica simplificada, que consiste na oitiva, pelo Juiz, de um especialista na matéria em discussão.

30. No tocante à prova documental, o Advogado pode declarar autênticas as cópias juntadas aos autos, conforme o art. 830 da CLT; se for impugnada a autenticidade, a parte a demonstrará à Justiça do Trabalho, por meio do original ou cópia autenticada em cartório, para conferência.

31. As pessoas jurídicas de direito público não precisam de autenticação de seus documentos, conforme OJ nº 134 da SDI-1 do TST. Assim como os documentos comuns às partes, por serem de conhecimento mútuo, conforme OJ nº 36 da SDI-1 do TST.

32. Os documentos devem ser juntados em determinados momentos, sob pena de preclusão, a saber: petição inicial pelo autor (Art. 320 do CPC); defesa pelo réu (Art. 336 do CPC); excepcionalmente em outros momentos pelas partes, conforme art. 435 do CPC, caso haja justo motivo.

33. Sendo reconhecido o justo motivo a que alude o art. 435 do CPC, determinará o Juiz a intimação da parte contrária para manifestação, nos termos do art. 437 do CPC – prazo de 15 dias), sob pena de nulidade por ferimento ao princípio do contraditório.

34. A prova documental pode ser juntada no recurso, nos termos da **Súmula n. 8 do TST**, desde que haja fundado motivo para a não juntada em momento anterior ou se o documento fizer menção a fato posterior à sentença. O entendimento foi reafirmado pela Tese Vinculante nº 286 do TST.

35. A inspeção judicial é o último meio de prova a ser lembrado, aplicando-se ao processo do trabalho, na medida em que o Juiz do Trabalho pode inspecionar locais, coisas e pessoas, a fim de verificar se as informações que constam nos autos são verdadeiras. Nos moldes do art. art. 481 do CPC, a inspeção pode ocorrer de ofício ou a requerimento, a qualquer momento do processo.

36. O término da fase de instrução faz com que sejam abertos os debates orais, também chamados de alegações finais, que são apresentadas em até 10 minutos para cada parte, conforme art. 850 da CLT. Logo após, é novamente tentada a conciliação (2ª tentativa obrigatória de acordo). Havendo acordo, profere-se sentença homologatória, com extinção do processo com resolução do mérito. Não havendo acordo, é proferida a sentença oral pelo Juiz.

37. As duas últimas súmulas do TST que tratam sobre o tema “ônus da prova” são as de n. 460 e 461, que afirmam ser do empregador o ônus de provar que o empregado não faz jus ao recebimento do vale-transporte ou que não o quis, bem como sobre a regularidade dos



pagamentos do FGTS. A última foi reafirmada pela Tese Vinculante nº 273 do TST.

SENTENÇA E COISA JULGADA

1. As sentenças podem ser classificadas em terminativas e definitivas, de acordo com o conteúdo. Na primeira, o processo é extinto sem resolução do mérito (Art. 485 do CPC), o que não impede o reajuizamento da ação. Na segunda, temos a extinção com resolução do mérito (Art. 487 do CPC), que gerará a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a sentença.
2. O art 489 do CPC trata das partes essenciais (obrigatórias) da sentença, que são: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é um resumo dos principais acontecimentos do processo, enquanto a fundamentação é a análise da causa de pedir e pedido formulados. O dispositivo, por fim, é a conclusão do processo, que pode ser procedência, procedência parcial ou improcedência dos pedidos formulados.
3. Em relação à fundamentação, o §1º do art. 489 do CPC mostra-se extremamente importante, pois proíbe a decisão genérica, que simplesmente menciona dispositivos de lei, súmulas dos tribunais, frases genéricas, etc.
4. A sentença que condena uma das empresas do grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT) pode ser objeto de execução em face de outra empresa do grupo, mesmo que não tenha participado do processo, tendo em vista o cancelamento da Súmula n. 205 do TST, que impedia tal conduta.
5. Já em relação à responsabilidade subsidiária que decorre da terceirização, o inciso IV da Súmula n. 331 do TST explica que o tomador somente será executado na qualidade de responsável subsidiário se participar do processo e constar da sentença, isto é, do título executivo judicial.
6. A sentença que extingue o processo homologando acordo, nos termos do art. 831 da CLT, produz coisa julgada na data da homologação, não sendo possível a interposição de recursos pelas partes. Apenas a União pode recorrer, conforme o art. 832 da CLT, tendo em vista o seu interesse nas contribuições previdenciárias.
7. A sentença, conforme o art. 832 da CLT, fará menção obrigatória às custas processuais, calculadas nos termos do art. 789 da CLT, no processo de conhecimento, sendo que aquele valor será pago no prazo do recurso, caso haja a interposição dele. Também deverá mencionar a natureza jurídica das parcelas, de forma que se verifique a incidência ou não de contribuição previdenciária.
8. A sentença que condena ao pagamento de indenização decorrente da impossibilidade de reintegração (art. 496 da CLT) não é *extra petita*, nos moldes da Súmula n. 396 da CLT. Assim



como também não é a sentença que condena ao pagamento de juros e correção monetária sem pedido, conforme Súmula 211 do TST.

9. A intimação da sentença, quando proferida em audiência, seguirá as regras constantes na **Súmula n. 197 do TST**.

10. Uma vez publicada a sentença, o Juiz não mais poderá alterá-la, por mais errada que esteja, uma vez que o art. 494 do CPC diz que o Juiz já cumpriu a sua missão de prestar a tutela jurisdicional, sendo agora possível a modificação do julgado pelo Tribunal, caso haja a interposição de recurso. Claro que há exceções: havendo erro material, erro de cálculo, etc., a sentença poderá ser modificada de ofício pelo Juiz ou a requerimento (não é recurso) da parte.

11. O CPC traz uma importante exceção ao que foi dito acima, no art. 485, §7º, que permite a reconsideração do Juiz quando for interposto recurso de sentença terminativa, isto é, quando o feito for extinto sem resolução do mérito. Terá o Juiz 5 (cinco) dias para reconsiderar ou não a sua sentença. Trata-se de importante e nova exceção, que deve ser cobradas nos concursos e provas da OAB.

12. O Juiz também poderá alterar a sentença por meio do julgamento do recurso de embargos de declaração, previstos no art. 897-A da CLT, que é julgado por ele mesmo, quando a parte alega a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado.

13. Sobre a coisa julgada formal, temos que lembrar que está relacionada às sentenças terminativas, que extinguem o processo sem resolução do mérito e que impede a rediscussão da matéria e a prática de atos processuais no mesmo processo. Não há impedimento ao reajuizamento da ação.

14. Já a coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC, é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso, ou seja, é a decisão final, que analisou o mérito e não pode mais ser modificada, como regra. A coisa julgada material é formada quando não é interposto recurso ou quando não há mais tal possibilidade, por já terem sido esgotadas todas as instâncias. A rediscussão da questão pela parte que entende ser injusta a matéria é inviável.

15. Excepcionalmente a coisa julgada material pode ser desconstituída por meio da ação rescisória, desde que exista um vício grave, que conste no art. 485 do CPC, como: prova falsa, dolo de uma parte em detrimento da outra, incompetência absoluta, impedimento do Juiz, etc. A ação deve ser ajuizada no prazo de até 2 anos a contar do trânsito em julgado, conforme art. 975 do CPC e Súmula nº 100 do TST.

16. Após o prazo da rescisória, a coisa julgada material passa a ser conhecida como “coisa julgada soberana”, impossível de ser modificada ou desconstituída.



RITO SUMÁRIO

1. O rito sumário é aplicável às ações trabalhistas cujo valor da causa seja até 2 salários mínimos, conforme Lei 5584/70. Caso o valor da causa fixado pelo Juiz não esteja em conformidade com o esperado pela parte, pode haver a impugnação por meio de recurso de revisão, a ser interposto no prazo de 48 horas e julgado pelo Presidente do Tribunal.
2. A principal peculiaridade é a impossibilidade de interposição de recurso contra a sentença, a não ser que haja violação direta da Constituição Federal. Em regra, portanto, não cabe recurso ordinário da sentença, por mais revoltada que a parte esteja com a decisão desfavorável.
3. Neste ponto reside a maior pegadinha em relação ao tema: se a sentença violar diretamente a CF, qual recurso interpor? A resposta correta, por mais estranha que pareça num primeiro momento, é o Recurso Extraordinário para o STF, conforme art. 102, III, da CF/88, uma vez que foi proferida uma decisão em única instância com ferimento de norma da Carta Magna. A regra consta na Súmula nº 640 do TST.
4. Por fim, o rito sumário não se aplica à ação rescisória e ao mandado de segurança conforme Súmula nº 365 do TST, o que significa dizer que tais ações, mesmo que de valor da causa até 2 salários mínimos, não tramitarão perante o rito em estudo.

RITO SUMARÍSSIMO

1. A competência para o rito sumaríssimo leva em consideração tão somente o valor da causa — até 40 salários mínimos quando do ajuizamento da demanda —, independentemente da matéria ou da complexidade.
2. Estão excluídos do rito sumaríssimo os entes da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional, conforme o art. 852-A, parágrafo único, da CLT, o que **não exclui as sociedades de economia mista e empresas públicas**. Em outras palavras, as últimas entidades, cujos melhores exemplos são sempre a Petrobrás e Banco do Brasil (Sociedades de Economia Mista) e a Caixa Econômica Federal (Empresa Pública), serão partes em demandas ajuizadas perante o rito sumaríssimo, já que possuem natureza jurídica de direito privado.
3. Muito cuidado com situações em que a União, Estados, Municípios, etc., aparecem como responsáveis subsidiários em decorrência de terceirização. A ação não poderá, da mesma forma, tramitar no rito sumaríssimo, já que o tomador dos serviços, responsável subsidiário, faz parte da relação processual e afasta o rito sumaríssimo. Assim, se o vigilante ajuizar ação para cobrar R\$5.000,00 de verbas trabalhistas da empresa de segurança e, subsidiariamente, da União, a ação será processada perante o rito ordinário, apesar do valor inferior a 40 salários mínimos, já que a União não pode ser parte no rito sumaríssimo.



4. Em relação ao pedido, deve ser certo, determinado e líquido, ou seja, indicar o valor pedido, sob pena de arquivamento do processo e condenação ao pagamento de custas processuais. Tal regra encontra respaldo no art. 852-B, § 1º, da CLT; é imposta para que a sentença seja líquida, diante da inexistência de procedimento de liquidação de sentença em tal procedimento.
5. Também nos termos do art. 852-B, II, da CLT, deve o autor indicar o endereço correto e completo do réu, sob pena de arquivamento, haja vista inexistir a citação por edital em tal rito. A única forma de notificação do réu é a postal, conforme o art. 841 da CLT. O Cuidado com o art. 852-B da CLT é no tocante ao arquivamento do processo. Haverá realmente a extinção do feito sem resolução do mérito, não sendo possível a intimação para correção do vício ou a conversão do processo para outro procedimento.
6. Sobre os poderes instrutórios do Juiz no rito sumaríssimo, o art. 852-D da CLT dispõe que o Magistrado poderá produzir a prova que entender necessária ao julgamento do conflito, bem como indeferir aquelas que entender desnecessárias, da mesma forma como dispõe o art. 370 do CPC.
7. A audiência do rito sumaríssimo deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias, a contar do ajuizamento, conforme o art. 852-B, III, da CLT. A regra, apesar de trazer um prazo impróprio, que se desrespeitado não acarretará consequências processuais, é importante, porque alerta o Juiz de que aquele é um procedimento célere, que deve ser julgado rapidamente. Marcar a audiência para no máximo 15 dias significa, em regra, dizer que o feito será julgado naquele prazo, que ao final da audiência será proferida sentença e que o primeiro grau de jurisdição será finalizado dentro daquele exíguo prazo.
8. Em relação à conciliação no rito sumaríssimo, dispõe o art. 852-E da CLT que deve ser tentada em todos os momentos da audiência, o que significa dizer que o Juiz deve tentar o acordo sempre, em todos os momentos, não apenas nos dois momentos considerados obrigatórios no procedimento – início da audiência e após as razões finais – conforme já estudado.
9. As questões incidentais são julgadas de plano pelo Magistrado, tal como as alegações de litispendência, perempção, incompetência e outras que podem surgir por meio da defesa apresentada pelo réu. Tal regra está no art. 852-G da CLT.
10. Conforme o art. 852-H, § 1º, da CLT, sobre os documentos apresentados por uma parte, a outra se manifestará imediatamente, salvo absoluta impossibilidade, o que ocorre quando a quantidade de documentos é grande, impedindo a análise pormenorizada naquele momento.
11. As testemunhas, como já dito na primeira parte do estudo, serão apresentadas no número máximo de 2 para cada parte, somente sendo intimadas diante da prova do convite, tudo em



conformidade com o art. 852-H da CLT. Assim, se convido uma testemunha para comparecer à audiência e a ela falta, posso requerer ao Juiz a intimação daquela para uma próxima audiência. Para deferir o meu pedido, o Juiz exigirá a prova do convite que foi formulado à testemunha. Sem a referida prova, pode ser indeferido o meu pedido, que culminará com a perda da prova.

12. A perícia somente será deferida se realmente necessária, ou por imposição legal ou pela matéria que demanda tal análise. Se deferida, o Juiz já deverá nomear perito, definir prazo para entrega do laudo pericial, sendo que as partes terão o prazo **comum de 5 dias** para manifestação em relação ao laudo pericial, quando for apresentado. Muito cuidado porque não é um prazo sucessivo de 5 dias, mas prazo comum, ou seja, nos mesmos 5 dias autor e réu irão apresentar suas manifestações em relação ao laudo pericial.

13. A sentença do rito sumaríssimo não precisa ter relatório, já que tal requisito, que é essencial nos demais ritos (Art. 489 do CPC), é dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.

14. Conforme o art. 852-I, § 2º, da CLT, as partes serão intimadas da sentença na própria audiência.

15. Existem importantes restrições aos recursos interpostos no rito sumaríssimo, que servem para possibilitar a maior celeridade também em grau recursal. A primeira delas consta no §1º do art. 895 da CLT que trata do procedimento do recurso ordinário. Não haverá revisor e o parecer do Ministério Público será oral. As duas importantes particularidades devem ser lembradas para as provas.

16. Sobre o recurso de revista, talvez tenhamos um dos pontos mais cobrados em concursos trabalhistas, que é a restrição existente no §9º do art. 896 da CLT, alterado pela Lei 13.015/14. O referido recurso somente poderá ser interposto para alegar a violação da CF, súmula vinculante do STF e súmula do TST. Sobre o último, não cabe a alegação de violação de Orientação Jurisprudencial, conforme Súmula nº 442 do TST, pois o entendimento do TST foi no sentido de que "súmula é só súmula mesmo".

TEORIA GERAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS

1. Os recursos trabalhistas são classificados de 4 maneiras: 1. quanto ao objeto, em ordinários e extraordinários; 2. quanto à fundamentação, em livre e vinculada; 3. quanto à devolutividade, em total e parcial; e 4. quanto à forma de interposição, em principais e adesivos.

2. Dentre as peculiaridades dos recursos trabalhistas, destacam-se: 1. irrecorribilidade imediata das interlocutórias, com as importantes exceções da Súmula n. 214 do TST; 2. inexigibilidade de fundamentação, conforme o art. 899 da CLT, com a exceção da Súmula n. 422 do TST; 3. efeito meramente devolutivo, conforme o art. 899 da CLT, com a possibilidade de ser requerido o efeito



suspensivo na própria petição do recurso, conforme a Súmula n. 414 do TST, bem como, nos dissídios coletivos, de o Presidente do TST, em recurso ordinário, deferir efeito suspensivo, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.192/2001; e 4. uniformidade dos prazos recursais, consoante a Lei n. 5.584/70, que afirmou ser de 8 dias o prazo para recorrer e contrarrazoar, com exceção dos embargos de declaração (art. 897-A da CLT, em 5 dias) e o recurso extraordinário, cujo prazo é de 15 dias.

3. Efeito Devolutivo: A interposição do recurso faz com que a matéria que foi decidida seja levada novamente à apreciação do poder judiciário (órgão *ad quem*). O efeito em estudo divide-se em *extensão* e *profundidade*.

4. Efeito: Suspensivo: Por meio do efeito suspensivo, que não é regra no processo do trabalho, o recurso faz com que a decisão recorrida não produza efeitos de imediato, ou seja, o recurso suspende a produção de efeitos.

5. Efeito Translativo: O efeito translativo devolve ao tribunal o conhecimento das matérias de ordem pública — condições da ação e pressupostos processuais —, independentemente de pedido do recorrente, já que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador.

6. Efeito Substitutivo: A decisão de mérito proferida em um recurso pelo órgão *ad quem* substitui a decisão recorrida. Exemplificando, quando o Tribunal dá ou nega provimento ao recurso ordinário, o acórdão substitui a sentença, passando a decisão de mérito a ser executada posteriormente ou mesmo rescindida por ação rescisória.

7. Efeito Obstativo: A interposição de recurso obsta a formação da coisa julgada, ou seja, prolonga a relação processual e impede o trânsito em julgado.

8. Efeito Regressivo: Alguns recursos são dotados de efeito regressivo, que permite ao prolator da decisão a reconsideração desta. O órgão que proferiu a decisão a reconsidera, ficando o recurso prejudicado.

9. No juízo de admissibilidade, realizado pelos juízos *a quo* e *ad quem*, é analisada a presença ou ausência dos pressupostos de admissibilidade (ou recursais), que são normas de ordem pública, ou seja, podem ser reconhecidos de ofício pelo Poder Judiciário. Não há vinculação entre os juízos *a quo* e *ad quem*, o que significa dizer que pode o primeiro entender presentes todos os pressupostos e o segundo entender pela ausência de algum. Os principais pressupostos de admissibilidade são: legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e ausência de fatos impeditivos do direito de recorrer.

10. Dispõe o art. 1.010, §3º do CPC que não haverá juízo de admissibilidade no primeiro grau de jurisdição (Vara – juízo *a quo*), dispositivo que não se aplica ao processo do trabalho, uma vez que a IN nº 39/16 do TST afirma a incompatibilidade entre a regra e as regras trabalhistas.



Assim, continuamos a ter o juízo de admissibilidade na Vara do Trabalho quando interposto recurso.

11. A Súmula 383 do TST, modificada em 2016 para adequar-se ao art. 76 do CPC, prevê a atual possibilidade de regularização da representação em grau recursal, em total modificação de entendimento do TST, que não permita tal possibilidade anteriormente ao CPC.

12. Atualmente, em situações de urgência, que são aquelas em que o recurso é interposto para evitar prescrição, decadência ou preclusão, pode o recurso ser interposto sem procuração, tendo o recorrente o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para juntar o documento, sob pena de inadmissão do apelo por ausência de representação.

13. Caso seja detectado algum defeito em procuração já juntada aos autos antes da interposição de recurso, poderá o recorrente corrigir o erro no prazo de 5 dias, sem previsão de prorrogação, ou seja, na hipótese também está prevista a regularização da representação.

14. A modificação da Súmula 383 do TST também gerou o cancelamento da Súmula nº 164 do TST, que tratava do mandato tácito, na medida em que o instituto passou a ser tratado também na nova súmula, que permite a interposição de recurso pelo Advogado que possui aquela espécie de mandato.

15. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade mais importantes dos recursos, sendo muito cobrado nos concursos das carreiras trabalhistas. O preparo recursal engloba o pagamento das custas e a realização do depósito recursal. No processo de conhecimento, as custas incidem em 2% sobre o valor da causa, extinto o processo sem resolução do mérito ou se julgados os pedidos improcedentes, ou o valor da condenação, se julgados procedentes ou parcialmente procedentes. Caso tenha sido deferida à parte a assistência judiciária gratuita ou a justiça gratuita, não precisará pagar as custas para recorrer. O pagamento do valor é feito por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), no prazo recursal, sob pena de deserção, que acarretará a inadmissibilidade do apelo.

16. O depósito recursal possui uma série de peculiaridades, as principais estão descritas nas seguintes súmulas do TST: 128, 161, e 245, analisadas a seguir, na ordem: 1. Dois são os limites do depósito recursal: a. valor fixado pelo TST; b. valor da condenação. Mostra-se ilícito exigir depósito além de tais limites. 2. O depósito recursal só é exigível na hipótese de condenação ao pagamento de quantia. 3. A comprovação do depósito recursal é feita no prazo de interposição do recurso, mas se a parte interpuser antes do último dia, terá até este para juntar a guia comprobatória, havendo possibilidade de complementação do valor.

17. A tese vinculante nº 267 do TST diz que as custas processuais recolhidas por uma parte aproveitam as demais, mesmo que se requeira a exclusão do processo.



18. Ainda sobre o preparo, há uma Orientação Jurisprudencial bastante lembrada pelas bancas examinadoras, de nº 140 da SDI-1 do TST, alterada em abril de 2017, que diz ser deserto o recurso que traz o valor depositado a menor, se a parte for intimada e não complementar o mesmo em 5 dias, mesmo que a diferença seja relativa a centavos. Imaginemos que o valor a ser depositado seja de R\$7.356,12. Caso a parte não deposite os R\$0,12, o recurso será deserto, ou seja, inadmitido pela falta do preparo, se não houver a complementação em 5 dias.

19. Somente é possível complementar o preparo feito a menor. Se não foi feito, não terá oportunidade posterior conforme Tese Vinculante nº 271 do TST.

20. Ponto importante consta expressamente no art. 10, § único da IN nº 39/16 do TST deixa claro que apenas o valor das custas pode ser complementado, caso pagas em valor inferior ao devido, mas a OJ 140 da SDI-1 do TST, alterada posteriormente, ampliou a possibilidade de complementação **também para o depósito recursal**.

21. Em síntese: se o preparo não foi realizado, o recurso será deserto. Se realizado a menor, o recorrente deve ser intimado pelo Poder Judiciário para complementar em cinco dias, sob pena de deserção.

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista trouxe importantes modificações em relação ao depósito recursal, especificamente no art. 899 da CLT, ao dispor que o depósito não será mais realizado em conta do FGTS, mas conta judicial à disposição do juízo, podendo o valor ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial, conforme §§4º e 11 do art. 899 da CLT.

22. Por fim, o depósito recursal será realizado pela metade pelas entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sendo isentas do mesmo os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

23. Outro pressuposto de admissibilidade que deve ser lembrado é a *regularidade formal*, atrelado aos requisitos de forma dos recursos. Dois pontos devem ser lembrados: A OJ nº 120 da SDI-1 do TST, que afirma a necessidade de assinatura de pelo menos uma das petições do recurso, devendo o Poder Judiciário intimar a parte para assinar em 5 dias, caso nenhuma das peças esteja assinada, e a Súmula nº 422 do TST que exige a fundamentação para os recursos dirigidos ao TST.

24. O juízo de admissibilidade, como dito, é realizado pelos juízos *a quo* e *ad quem*, sendo que no Tribunal é o Relator que faz a primeira análise naquele órgão. Caso conclua pela ausência de



algum pressuposto recursal, proferirá uma decisão monocrática, com base no art. 932 do CPC, encerrando o procedimento naquele estágio. Tal possibilidade – decisão monocrática – é aplicável no processo do trabalho a teor da Súmula nº 435 do TST. Da decisão monocrática caberá o recurso de agravo interno, a ser analisado posteriormente.

REFORMA TRABALHISTA: A inclusão do §14 do art. 896 da CLT reforma a atuação do relator em relação ao juízo de admissibilidade, pois afirma que o relator do recurso de revista negará seguimento ao apelo quando faltar algum pressuposto de admissibilidade.

25. Se no juízo de admissibilidade o Poder Judiciário tão somente analisa a presença ou ausência dos pressupostos recursais, admitindo (conhecendo), ou não, o recurso, no juízo de mérito será analisado se o *error in judiciando* ou o *error in procedendo* alegados pelo recorrente realmente ocorreram, dando provimento ou não ao apelo.

26. O reconhecimento do *error in judicando* acarreta a reforma da sentença, ou seja, a sua substituição por uma decisão do Tribunal considerada adequada. Já no *error in procedendo*, reconhece-se o vício no procedimento que culmina com a anulação da decisão e dos eventuais atos processuais viciados, retornando-se o processo ao juízo anterior.

RECURSOS TRABALHISTAS EM ESPÉCIE

1. O recurso ordinário está previsto no art. 895 da CLT e não serve apenas para impugnar a sentença, podendo ser interposto também de acórdão do TRT, pois as hipóteses de cabimento são: 1. de decisão de primeiro grau (sentença), nos processos de competência originária da Vara do Trabalho (ou Juiz de Direito investido da competência trabalhista); 2. de acórdão do TRT em processos de sua competência originária, ou seja, que tem início perante aquele Tribunal, como mandados de segurança, ações rescisórias, ações cautelares, dissídios coletivos, dentre outros, cabendo, nessa segunda hipótese, o seu julgamento pelo TST. **Logo, NUNCA pode ser dito: a. o recurso ordinário só pode ser interposto em face de sentença; b. o recurso ordinário é sempre julgado pelo TRT.**

2. O Recurso Ordinário, ou simplesmente RO, será interposto perante a Vara do Trabalho que é o juízo *a quo*, para realizar o 1º juízo de admissibilidade. Sendo positivo, ou seja, estando presente todos os pressupostos recursais, será o recorrido intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 dias. Após tal prazo, os autos serão encaminhados ao TRT para processamento e julgamento.

3. No TRT, o processo será distribuído a um Desembargador Relator, que terá a função de realizar o 2º juízo de admissibilidade e conduzir o processo até o julgamento pelo colegiado, caso não seja hipótese de julgamento monocrático, conforme art. 932 do CPC.



4. Acerca do julgamento do recurso ordinário, bem como dos demais recursos, importante destacar que a regra geral continua sendo o proferimento de acórdão (Art.204 do CPC) pelo colegiado, ou seja, o julgamento por turma. Excepcionalmente é que o recurso poderá ser julgado apenas pelo relator, caso a hipótese seja de inadmissão, improcedência ou recurso prejudicado.

5. Sobre o Recurso de Revista deve-se lembrar de que possui natureza extraordinária; portanto, nele não serão reanalisados fatos, conforme a Súmula n. 126 do TST. Além disso, deve-se lembrar que nesse recurso há possibilidade de o recorrente alegar violação à lei federal e à Constituição Federal, conforme o art. 896 da CLT, mesmo que depois venha a ser interposto recurso extraordinário, renovando a alegação de ferimento à CF.

6. O recurso de revista tem seu cabimento disciplinado no art. 896 da CLT, sendo utilizado apenas nas demandas que têm início na Vara do Trabalho, pois o dispositivo legal exige decisão em recurso ordinário pelo TRT, o que exclui o seu cabimento nas demandas de competência originária do TRT. Nesse recurso podem ser alegados: a. ferimento à lei federal ou à Constituição Federal; b. divergência na interpretação de lei estadual, regulamento de empresa ou norma coletiva de utilização em área superior a um TRT; c. divergência na interpretação da lei federal por mais de um TRT. No rito sumaríssimo, dispõe o § 9º do art. 896 da CLT que pode ser alegado também o ferimento a entendimento sumulado pelo TST. A Súmula n. 442 do TST, editada em setembro de 2012, dispõe não ser cabível o recurso se a decisão do TRT violar Orientação Jurisprudencial do TST. Súmula é súmula, e não OJ!

7. Algumas importantes alterações no recurso de revista foram inseridas pela Lei nº 13.015/14, podendo ser assim resumidas:

- a. Em relação aos pressupostos de admissibilidade, dispõe o §1º-A do art. 896 da CLT que o recorrente deve:
 - i. a.1. Indicar o trecho da decisão que demonstra o prequestionamento da matéria;
 - ii. a.2. Indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade à lei ou jurisprudência, que gera o cabimento do recurso;
 - iii. a.3. Impugnar todos os fundamentos da decisão;
 - iv. a.4. Demonstrar analiticamente cada dispositivo de lei, CF, Súmula ou OJ apontado como contrário;

REFORMA TRABALHISTA: A Lei 13.467/17 incluiu o inciso VI no art. 1º-A do art. 896 da CLT, afirmando que o recorrente deve *“transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão”*.



8. A necessidade de prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista é inata a ele, por se tratar de recurso de natureza extraordinária. A matéria está regulamentada na Súmula n. 297 do TST e, em simples palavras, demonstra que a matéria que será analisada pelo TST precisa ter sido decidida pelo TRT, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho apenas revê a decisão, e não a julga pela primeira vez. A Súmula referida faz menção ao prequestionamento implícito, que é aquele em que a matéria é julgada, mas sem necessidade de menção explícita ao dispositivo de lei. Também menciona em seu inciso III o prequestionamento ficto, hipótese em que a matéria não foi julgada, demonstrando omissão e, apesar da interposição de embargos de declaração, o tribunal se manteve omisso. Na hipótese, presume-se (ou seja, cria-se uma ficção jurídica) que a matéria foi decidida, podendo o TST analisá-la.

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista conceituou a transcendência no recurso de revista, indicando a existência de aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos, que demonstram a importância do recurso de revista. Tais indicadores da transcendência constam no art. 896-A §1º da CLT.

9. O recurso de embargos de declaração está previsto no art. 897-A da CLT, sendo utilizado, nos termos do artigo referido, na ocorrência de: a. omissão; b. contradição; c. obscuridade; d. equívoco manifesto na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é passível de apresentação de contrarrazões, na hipótese de efeitos infringentes ou modificativo, conforme preconizam o art. 897-A, §2º, da CLT, a OJ n. 142 da SDI-1 e a Súmula n. 278 do TST, sendo nulo o julgamento sem a possibilidade de manifestação do embargado.

10. O §3º do art. 897-A da CLT, inserido por meio da Lei 13.015/14, afirma que: “Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura”.

11. Prevê o art. 1.026, §2º do CPC que a utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória acarretará a condenação, em decisão fundamentada, do embargante ao pagamento de multa de até 2% do valor da causa, valor elevado para até 10% no caso de reiteração.

12. O §2º do mesmo artigo dispõe que não será possível interpor novos embargos de declaração após a utilização protelatória de dois outros recursos anteriores. Assim, quebra-se a sequência de EDs protelatórios.

13. O recurso agravo de instrumento está previsto no art. 897 da CLT e possui por única finalidade “destrancar outro recurso”, isto é, demonstra que o juízo negativo de admissibilidade realizado em outro recurso está equivocado. Assim, se é interposto um recurso ordinário, inadmitido pela Vara do Trabalho, poderá ser interposto um agravo de instrumento para demonstrar que aquele deve ser admitido. O agravo de instrumento, diferentemente do processo



civil, será interposto perante o juízo *a quo*, que poderá reconsiderar sua decisão, o que significa dizer que no recurso em estudo encontra-se presente o efeito regressivo. A partir de 2010, há necessidade de realização de depósito recursal, conforme o art. 899, § 7º, da CLT, que será no valor de 50% do depósito realizado no recurso que se pretende destrancar. Além disso, é sempre bom lembrar-se dos documentos obrigatórios que devem ser juntados ao apelo, arrolados no art. 897, § 5º, da CLT.

14. A Lei nº 13.015/14 incluiu o §8º no art. 899 da CLT, afirmando a ausência de depósito quando o agravo desafia inadmissão de recurso de revista que tem por fundamento contrariedade às Súmulas e OJs do TST.

15. Previsto no art. 932 do CPC, o agravo interno é utilizado nas hipóteses de julgamento monocrático pelo relator nos tribunais. A regra continua a ser a colegialidade no julgamento dos recursos, mas, excepcionalmente, nas hipóteses previstas naquele dispositivo legal, pode o relator julgar o feito sozinho, proferindo a denominada decisão monocrática. O relator, assim, poderá agir quando: a. o recurso mostrar-se inadmissível; b. o recurso estiver em confronto com súmula ou jurisprudência uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que lhe negará provimento; c. a decisão estiver em confronto com súmula ou jurisprudência uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que dará provimento ao recurso, reformando ou anulando a decisão recorrida.

16. O recurso de agravo interno era interposto, sob a égide do CPC/73, no prazo de 5 dias, por aplicação do art. 557 daquele antigo código. Atualmente, dispõe a IN nº 39/16 do TST que o recurso é interposto em 8 dias, seguindo-se a regra trabalhista.

17. De utilização bem restrita no processo do trabalho, os embargos infringentes são utilizados apenas no procedimento do dissídio coletivo, quando ajuizado perante o TST, na hipótese de sua competência originária. Nessa hipótese, o dissídio coletivo será julgado pela SDC (Seção de Dissídios Coletivos) do TST, que poderá proferir decisão unânime ou por maioria. Na última hipótese, caberão os embargos infringentes, no prazo de 8 dias, cuja competência para julgamento também é da SDC. Não se exige procedência no julgamento, e sim apenas decisão por maioria.

18. Sobre o recurso de embargos de divergência, destaca-se que: a natureza jurídica desse recurso é *extraordinária*, assim como o recurso de revista, o que significa dizer que a discussão travada será relacionada apenas a direito, isto é, aplicação da norma jurídica, não sendo possível ao recorrente a rediscussão de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 126 do TST. Sintetizando as diversas normas acima referidas, chega-se às seguintes hipóteses de cabimento do recurso em estudo, fazendo-se menção também ao órgão julgador:

- a. Divergência entre SBDI-1 e SBDI-2: SDI em sua composição plena
- b. Divergência entre turmas: SBDI-1



- c. Divergência entre turma e SDI: SBDI-1
- d. Divergência entre turma e Orientação Jurisprudencial: SBDI-1
- e. Divergência entre turma e Súmula do TST: SBDI-1

19. Recurso adesivo: antes não admitido no processo do trabalho (Súmula n. 175 do TST cancelada), por ser considerado incompatível com sua simplicidade, é atualmente possível de ser utilizado, nos termos da Súmula n. 283 do TST, cabível nos recursos ordinários, agravo de petição, revista e embargos, no prazo alusivo às contrarrazões, quando houver sucumbência recíproca, ou seja, quando a pretensão for julgada parcialmente procedente, desatendendo aos anseios de autor e réu. Importante lembrar da segunda parte da Súmula n. 283 do TST, assim redigida: *“sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária”*.

20. Recurso extraordinário: previsto no art. 102, III, da CRFB/88, depende a sua interposição do esgotamento das vias ordinárias, ou seja, da utilização de todos os recursos na esfera trabalhista, em decisões de única ou última instância que se encaixem nas alíneas *a*, *b* e *c* do dispositivo referido. Conforme entendimento do STF, não cabe em relação à alínea *d* no processo do trabalho. Da sentença no rito sumário (dissídio de alçada), se houver violação à CF, será cabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 640 do STF. Se a decisão recorrida aplicou interpretação razoável do dispositivo da CF, não há violação a ele, conforme a Súmula n. 400 do STF. A análise acerca da existência ou não de repercussão geral é feita exclusivamente pelo STF, admitindo-se o *amicus curiae*. A concessão de efeito suspensivo por ação cautelar seguirá as normas de competência descritas nas Súmulas 634 e 635 do STF. Conforme a OJ n. 56 da SDI-1 do TST, a execução, enquanto pender julgamento do RE, é provisória, diferentemente da Súmula n. 228 do STF. Por fim, a interposição será perante o Presidente do TST.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

1. Trata-se de procedimento prévio à execução para individualizar o objeto da condenação. Não é ação autônoma, pois não há contraditório efetivo, bem como a decisão não é recorrível. A necessidade de individualização da condenação decorre do fato da execução somente poder ser iniciada quando tiver por base um título com obrigação certa, líquido e exigível.
2. No rito sumaríssimo, conforme o art. 852-B, I, da CLT, o pedido deve ser certo, determinado e indicar o valor, de forma que a sentença será desde logo líquida, não havendo liquidação de sentença nesse procedimento. Lembre-se de que o pedido do autor deve ser líquido, deve constar o valor da causa na petição inicial. Nada mais natural do que impor ao Juiz o proferimento de sentença líquida. É por isso que a sentença já menciona o valor devido *“tintim por tintim”*.
3. Uma das regras mais importantes da CLT sobre o procedimento da liquidação consta no §1º do art. 879, que proíbe a rediscussão da matéria relacionada ao processo principal, pois a liquidação não é um segundo processo, um segundo tempo do processo. Na liquidação parte-se



do pressuposto que o direito está reconhecido e que apenas basta a sua quantificação.

4. Antes de falarmos sobre as formas de liquidação, também é importante destacar a Súmula nº 344 do STJ, que permite que seja modificada a forma de liquidação descrita na sentença, sem qualquer ofensa à coisa julgada. Assim, digamos que a sentença transitou em julgado afirmando que a liquidação seria feita posteriormente por arbitramento. Nada impede que seja realizada a liquidação por cálculos. Não há ferimento à coisa julgada. Além disso, a liquidação por cálculos é mais célere e barata.

5. Sobre as formas de liquidação, iniciamos com os cálculos: consiste na mais comum, em que há análise de cálculos apresentados pelas partes, conforme os arts. 879 da CLT e art. 509, §2º e 524 do CPC. Devem ser seguidas as seguintes regras: 1. apresentação de forma discriminada e atualizada, incluindo juros e correção monetária, de acordo com a Súmula n. 211 do TST; 2. juros: 12% ao ano, contados da data do ajuizamento da ação; 3. deverá ser incluído o valor devido à Previdência Social (INSS); 4. impossibilidade de alteração da decisão liquidanda: art. 879, § 1º, da CLT.

6. Um dos pontos mais importantes em relação ao procedimento da liquidação por cálculos é a necessidade de intimar as partes desde logo para manifestação sobre os cálculos no prazo de 8 dias, conforme art. 879, §2º da CLT. O contraditório será imediato, diferentemente do redação pré-reforma trabalhista.

REFORMA TRABALHISTA: A redação anterior à reforma trabalhista previa a possibilidade do Juiz intimar as partes para manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão. Agora, a nova redação não cria mais a possibilidade de intimação, mas o dever do Magistrado, sendo que o novo prazo é de 8 dias. Além disso, o §7º do mesmo artigo prevê que a atualização dos créditos trabalhistas será feita pela TR (taxa referencial do Banco Central do Brasil).

7. Ocorre que em relação à União a informação é diferente, pois o Juiz deve intimá-la para manifestação acerca dos cálculos apresentados. O §3º do art. 879 da CLT diz que o Magistrado intimará a União para manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão.

8. Será realizada a liquidação por arbitramento, conforme o art. 509 do CPC, quando houver necessidade de realização de perícia técnica para se aferir o valor da condenação, o que pode ocorrer, por exemplo, nas hipóteses de salário *in natura* e determinação de valor do salário (art. 460 da CLT). O arbitramento poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 1. convenção das partes; 2. determinação por sentença; 3. o objeto da lide exigir. O procedimento a ser seguido é aquele descrito no art. 510 do CPC. Diferencia-se a perícia realizada na liquidação daquela feita como meio de prova no processo de conhecimento, pelos seguintes motivos: a. não há apresentação de quesitos e assistentes técnicos na liquidação; e b. o perito na liquidação é único. Por fim,



pode tal espécie de liquidação ser convertida em cálculos, se assim entender o Magistrado.

9. Liquidação por artigos: espécie mais morosa de liquidação, por seguir as regras do processo de conhecimento (Art. 509 e 511 do CPC), será realizada quando houver necessidade de ser provado um fato novo, como o número de horas extras efetivamente realizadas pelo reclamante, se a sentença condenar genericamente ao pagamento do trabalho extraordinário realizado. Diferentemente das demais espécies, não pode ser iniciada de ofício pelo Juiz, somente a pedido da parte, que deverá trazer aos autos as provas documentais sobre os fatos novos.

10. Agora que já falamos sobre as três formas de liquidação – cálculos, arbitramento e artigos – temos que destacar a seguinte regra: a única forma de liquidação que não pode ser iniciada de ofício é a por artigos. O Juiz até pode intimar a partes para apresentação por fatos novos, mas depende da atitude da parte para dar início ao procedimento. Se os fatos novos não forem apresentados, nunca será realizada a liquidação.

11. O entendimento majoritário é no sentido da irrecorribilidade da decisão que julga a conta de liquidação, já que da decisão posterior dos embargos à execução caberá agravo de petição, hipótese em que eventual erro poderá ser levado ao Tribunal Regional do Trabalho.

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

1. No processo de execução buscamos a aplicação de normas da CLT. Na sua ausência, aplica-se a Lei nº 6.830/80, que é a lei de execução fiscal. Apenas na ausência desta última é que buscamos a aplicação das regras do CPC. Vejamos que, diferentemente do processo de conhecimento, em que a lacuna da CLT gera a aplicação direta do CPC (caso compatíveis as regras), na execução temos a Lei de Execução Fiscal a ser aplicada antes do Código de Processo Civil.

2. Na responsabilidade solidária, por exemplo no grupo de empresas (art. 2º, § 2º, da CLT), condenada uma empresa do grupo, qualquer outra pode ser executada, mesmo que não tenha participado diretamente do processo de conhecimento, já que houve o cancelamento da Súmula n. 205 do TST. Já na responsabilidade subsidiária, que surge principalmente na terceirização, há necessidade de que o responsável subsidiário participe da relação processual (processo de conhecimento) para que sofra os efeitos do processo de execução, conforme dispõe a Súmula n. 331 do TST.

3. Na sucessão de empregadores, tema disciplinado nos arts. 10, 448 e 448-A da CLT, a responsabilidade recai integralmente perante o sucessor, que assume os ônus e os benefícios. A responsabilidade do sucedido pode solidária, na hipótese de fraude, conforme novo art. 448-A da CLT.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, expressa nos arts. 28 do CDC e 50 do CC, é



aplicável no processo do trabalho, com um detalhe: não há necessidade de demonstração de fraude, confusão patrimonial, má gestão ou qualquer outro fato descrito nos dispositivos referidos. Nos domínios do processo do trabalho, basta a ausência de patrimônio da pessoa jurídica para ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica, de forma a atingir os bens dos sócios, o que é denominado de *teoria menor da desconsideração*.

5. O art. 6º da IN nº 39/16 do TST manda aplicar os dispositivos do CPC que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – artigos 133 a 137 – com as necessárias adaptações. Assim, os juízes devem intimar os sócios para apresentação de manifestação (defesa) em 15 dias, decidindo pela desconsideração ou manutenção apenas da pessoa jurídica no polo passivo.

REFORMA TRABALHISTA: Os mesmos dispositivos, que já eram aplicados por determinação da IN 39/16 do TST, passaram a integrar o art. 855-A da CLT, que agrega ainda as normas sobre irrecorribilidade/recurribilidade da decisão proferida no incidente processual.

6. Da decisão interlocutória que julgar o incidente de desconsideração, seja para acolher ou rejeitar, não caberá recurso se estivermos no processo de conhecimento, por aplicação do art. 893, §1º da CLT (princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias) ou recurso de agravo de petição, caso a decisão seja proferida no processo de execução.

7. Caso o incidente seja instaurado e julgado no âmbito do Tribunal, pelo Relator, caberá a interposição de recurso de agravo interno, previsto no art. 932 do CPC.

8. Mesmo possuindo título executivo, poderá o credor ajuizar ação de conhecimento, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, conforme art. 785 do CPC. Trata-se de uma faculdade do credor: iniciar a execução ou ajuizar ação de conhecimento.

9. O cheque e a nota promissória passam a ser títulos executivos extrajudiciais para o processo do trabalho, na medida em que o art. 13 da IN nº 39/16 do TST determina a aplicação do art. 784, I do CPC ao processo do trabalho, desde que os títulos tenham sido emitidos para pagamento de verbas trabalhistas.

10. A execução provisória no processo do trabalho é regulada pelo art. 520 do CPC, sendo de responsabilidade do exequente, caso algum dano seja suportado pelo executado em decorrência da reforma da decisão exequenda. O início da execução provisória depende de requerimento da parte, não sendo realizada de ofício, como ocorre na definitiva, nos termos do art. 878 da CLT. A execução provisória decorre da ausência de efeito suspensivo do recurso, que é a regra do processo do trabalho, conforme o art. 899 da CLT.



11. Atenção especial à impenhorabilidade absoluta dos salários, conforme a OJ n. 153 da SDI-2 do TST, que reafirma o art. 833, IV do CPC. Em um primeiro momento, o salário não pode ser penhorado para pagamento de débitos trabalhistas, ou seja, mantém a impenhorabilidade absoluta em primeiro lugar. Contudo, para os salários superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, abre-se uma exceção que possibilita a penhora da totalidade do que exceder aquela quantia. Assim, se receber 60 (sessenta) salários mínimos, poderá haver a penhora de 10 (dez).

12. Os títulos da dívida pública e os títulos e valores mobiliários, ambos com cotação em mercado, passam a ser considerados bens importantes na ordem de penhora, estando abaixo apenas do dinheiro, isto é, o dinheiro continua a ser o primeiro bem, passando aqueles títulos a figurar na ordem logo após.

13. Execução por quantia certa contra devedor solvente: tal espécie de execução segue as normas do art. 880 da CLT, sendo expedido mandado de citação, penhora e avaliação, para pagamento da quantia em 48 horas, incluindo os valores devidos à União em decorrência de contribuições previdenciárias, sob pena de penhora e avaliação, que serão realizados pelo Oficial de Justiça. Não sendo encontrado o executado, será citado por edital. Não encontrado o devedor, mas encontrados bens passíveis de penhora, será realizado o arresto executivo, conforme o art. 830 do CPC.

14. Um dos temas polêmicos da execução trabalhista, mas que vem sendo consolidado pelo TST, é a não aplicação do art. 523 do CPC ao processo trabalhista, ou seja, a não aplicação da multa de 10% pelo não pagamento da quantia devida dentro do prazo estipulado pelo legislador, que no CPC é de 15 dias. O TST entende que não há lacuna que autorize a aplicação do dispositivo do CPC, apesar de ser uma norma que traz efeitos positivos para a execução.

15. A apresentação de carta de fiança bancária equivale a dinheiro, conforme a OJ n. 59 da SDI-2 do TST. Contudo, uma modificação na redação da OJ ocorrida em 2016 trouxe a ideia de que a carta de fiança bancária, para ser aceita, deve ser do valor do débito + 30%, para adequação ao CPC.

16. Conforme a OJ n. 89 da SDI-2 do TST, ninguém é obrigado a ser nomeado depositário dos bens penhorados, sendo necessária a sua concordância, que culminará com a assinatura dos termos de penhora e depósito.

17. A penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que seja fixado um percentual razoável, conforme OJ nº 93 da SDI-2 do TST, de forma a não prejudicar o desenvolvimento das atividades da empresa executada. A ideia também consta no art. 835 do CPC.

REFORMA TRABALHISTA: A garantia da execução, nos termos do art. 882 da CLT, pode ser realizada por meio de depósito da quantia devida, apresentação de garantia judicial ou nomeação de bens à penhora,



observada a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

18. A reforma trabalhista incluiu o art. 883-A da CLT, que trata da possibilidade de efetuar o protesto da decisão judicial, gerando a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, somente após 45 dias a contar da citação do executado, desde que não tenha sido realizado a garantia do juízo.

19. A defesa típica do executado está descrita no art. 884 da CLT, que trata dos embargos à execução, ajuizados no prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo. A defesa é analisada nos mesmos autos, por possuir sempre efeito suspensivo, sendo o exequente intimado a manifestar-se também em 5 dias.

REFORMA TRABALHISTA: A garantia do juízo, nos termos do §6º do art. 884 da CLT, não precisa ser realizada quando a defesa for apresentada por entidades filantrópicas ou por aqueles que compõem ou compuseram as duas diretorias.

20. A matéria que pode ser arguida nos embargos encontra-se tanto no art. 884, § 1º, da CLT quanto no art. 525, §1º, do CPC. Também pode o executado defender-se por meio de exceção e pré-executividade, quando a matéria for de ordem pública e não houver necessidade de produção de provas, ou seja, as provas foram pré-constituídas. A decisão que rejeita a exceção é irrecorrível, por ser interlocutória. Já o acolhimento da defesa, com a extinção da execução, gera o cabimento de agravo de petição.

21. Nos embargos à execução é possível a produção de todos os meios de prova, inclusive testemunhal, já que o §2º do art. 884 da CLT prevê a designação de audiência de instrução e posterior decisão.

22. Outra defesa do executado, denominado de *exceção de pré-executividade*, não está prevista em lei, mas é admitida pela doutrina e jurisprudência, sendo considerada por isso, como atípica. A defesa somente pode ser apresentada com prova pré-constituída, já que inexistente possibilidade de instrução processual. Sendo acolhida a exceção com a extinção do processo, caberá recurso de agravo de petição pelo prejudicado. Sendo rejeitada a exceção, o processo continuará sem a possibilidade de recurso, já que a decisão se qualifica como interlocutória.

23. A prescrição intercorrente passa a ser aceita na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 11-A da CLT, seguindo-se o entendimento da Súmula 327 do STF e em confronto com a Súmula 114 do TST, que deve ser cancelada/modificada.

24. Adjudicação: trata-se do modo preferencial de expropriação, previsto no art. 876 do CPC, que pode ocorrer de forma singular ou em concorrência com outros credores, sendo que na última hipótese haverá licitação, adjudicando aquele que ofertar melhor valor. A adjudicação



será feita pelo valor da avaliação ou da arrematação, se já ocorreu, desde que, nesta última situação, não tenha havido a assinatura no termo de arrematação. Destaque para a Súmula n. 399 e para a OJ n. 66 da SDI-2 do TST, que afirmam não caber ação rescisória e mandado de segurança contra a decisão de homologação da adjudicação.

25. Na arrematação, o arrematante deve garantir o lance com 20% do valor no prazo de 24 horas, sob pena de perder o valor para a execução, nos termos do art. 888, § 2º, da CLT. Esse ponto é sempre cobrado nos concursos trabalhistas, tendo por vezes que realizar a conta para se chegar aos 20%. Basta dividir o valor da arrematação por 5 para se chegar ao valor dos 20% de garantia do lance. Se o valor da arrematação foi de R\$80.000,00, o valor da garantia deve ser de R\$16.000,00 ($80/5=16$).

26. O restante deve ser pago, como dito, no exíguo prazo de 24 horas, sob pena de perda dos 20% para a execução e retorno do bem à hasta pública, para ser novamente leilado.

27. O CPC permite o parcelamento do valor do lance, conforme art. 895, em até 30 parcelas, quando a oferta for feita por escrito, sendo que as propostas para pagamento a vista sempre terão preferência sobre as parceladas.

28. O valor da arrematação não pode ser vil, conforme o art. 891 do CPC, sob pena de aviltar o patrimônio do devedor-executado. Diferentemente do CPC anterior, o CPC diz o que é preço valor, conforme redação do § único do art. 891, a saber: inferior ao valor fixado como mínimo pelo Juiz e inserto no edital ou, não havendo tal informação, vil é o valor inferior a 50% do valor da avaliação.

29. A remição no processo do trabalho é regulamentada pelo art. 13 da Lei n. 5.584/70, sendo o pagamento da totalidade da dívida pelo executado preferencial até em relação à adjudicação. A Lei n. 11.382/2006 revogou a remição pelo cônjuge, descendente e ascendente. Por fim, a remição deve ser realizada no prazo de 24 horas após a arrematação, prazo esse que é para a assinatura do auto de arrematação.

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

1. A execução contra a Fazenda Pública, popularmente conhecida como “execução por precatório”, está prevista no art. 100 da CF/88, sendo regida por normas próprias baseadas em dois princípios: igualdade e indisponibilidade dos bens públicos. Igualdade, pois o precatório é a “fila de pagamentos” em que recebe primeiro quem apresentar o crédito primeiro (pagamento pela ordem cronológica de apresentação). Indisponibilidade dos bens públicos, já que não há penhora de bens.

2. Estão submetidas ao regime do precatório e do RPV – requisição de pequeno valor – as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Autarquias) e ECT – Empresa de



Correios e Telégrafos. Não estão submetidos ao regime as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas, já que possuem personalidade jurídica de direito privado e, por isso, não gozam das prerrogativas processuais.

3. Dentro do procedimento para a execução contra a Fazenda Pública, destaca-se a citação para apresentação de embargos, no prazo de 30 dias. Até que seja julgada a ADC 11 no STF, o entendimento é de que a Lei 9.494/97, que alterou o prazo de 5 para 30 dias é constitucional.

4. As pessoas maiores de 60 anos e os doentes graves para fracionar o precatório para receber parte como Requisição de Pequeno Valor – RPV – que é paga bem mais rapidamente, em até 60 dias como será visto posteriormente. As demais pessoas não podem fracionar, mas podem renunciar ao excedente para receber a quantia como RPV. Vejam que elas estão renunciando ao que excede o valor máximo do RPV, sendo inviável a cobrança da diferença posteriormente.

5. Apresentado o precatório até 1º de julho de um ano, o pagamento deverá ocorrer até o final do próximo ano, conforme art. 100, §5º, da CF. Assim, apresentado até 1º de julho de 2016, o pagamento ocorrerá até o final de 2017. Apresentado após 1º de julho de 2016, o pagamento ocorrerá até o final de 2018.

6. A Requisição de Pequeno Valor – RPV – será pago em até 60 dias, conforme art. 17 da Lei 10.259/01, depois de intimada a Fazenda pelo Juízo da Execução, depositando-se a quantia em agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E ENTREGA DE COISA

1. A execução das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa seguem o mesmo padrão, descrito nos arts. 497 e 498 do CPC, baseado na determinação de realização da conduta, abstenção ou entrega da coisa pelo próprio devedor, sob pena de fixação de obrigações acessórias como multa diária, busca e apreensão, desfazimento de obra, etc.

2. Na execução das obrigações o que não se quer é a conversão em perdas e danos, já que o art. 499 do CPC diz que aquela somente ocorrerá quando não for possível a tutela específica da obrigação ou a obtenção de resultado prático equivalente.

3. Para forçar o cumprimento da obrigação, dispõe art. 537 do CPC que o Juiz imporá multa diária ao réu, mesmo sem pedido do autor, de forma a conseguir o exato cumprimento e não a conversão em perdas e danos. Se o valor da multa não estiver sendo suficiente, poderá o Magistrado modificá-la, seja para aumentar ou mudar a periodicidade (passando para multa horária, por exemplo).

4. Por fim, o art. 536 §1º do CPC deixa claro que a multa diária, apesar de ser o mecanismo mais utilizado e conhecido no dia a dia, é tão somente um dos que podem ser utilizados, já que



o rol constante no parágrafo referido é exemplificativo, podendo o Juiz determinar qualquer medida hábil para a concretização da decisão judicial.

EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES SUCESSIVAS

1. Tudo o que pode ser cobrado nas provas trabalhistas sobre execução de prestações sucessivas, consta nos artigos 890, 891 e 892 da CLT. Duas são as regras que devem ser entendidas e memorizadas:
2. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, o não pagamento de uma acarretará a execução que compreenderá as demais. Assim, se o devedor deixa de pagar uma prestação e o credor inicia a execução, este compreenderá todas as prestações devidas, como se fosse um vencimento antecipado das vincendas.
3. Já nas prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreende, num primeiro momento, apenas aquelas que estiverem vencidas até o ajuizamento da execução, sendo que aquelas que vencerem no curso da ação serão automaticamente incluídas.

EXECUÇÃO CONTRA A MASSA FALIDA

1. Por vezes encontramos questões sobre *execução contra a massa falida* nas provas de concursos, sendo que poucas são as informações que podem ser objeto de questionamento pelas bancas. Toda a dúvida reside na competência da Justiça do Trabalho para a prática de atos processuais quando há o decreto de falência de uma empresa.
2. Se a falência da empresa for decretada enquanto em curso a ação trabalhista de conhecimento, o posterior pagamento do crédito reconhecido por sentença, será realizado no processo de falência.
3. Se a falência ocorrer após a penhora de bem da empresa, efetuada no processo de execução trabalhista, o bem será alienado (vendido) em leilão da Justiça do Trabalho, sendo o dinheiro revertido ao processo de falência. Assim, o credor trabalhista que conseguiu a penhora em seu processo não receberá de imediato, pois o valor oriundo da venda do bem será revertido para a Vara de Falência, para que ela realize os pagamentos conforme a ordem estabelecida pela Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação Judicial).
4. Agora, se a falência da empresa ocorrer após a alienação do bem na Justiça do Trabalho, o pagamento ao credor trabalhista será realizado pela própria Justiça Trabalhista, sendo que eventual sobra será destinada à Vara de Falência para pagamento dos débitos da massa falida.



AÇÃO RESCISÓRIA

1. A ação rescisória é utilizada para desconstituir uma decisão de mérito que transitou em julgado com um vício grave, constante no art. 966 do CPC. Digamos que é a última maneira de conseguir a desconstituição daquela decisão, já que não cabe mais qualquer recurso em virtude do trânsito em julgado. A referida ação está prevista no art. 836 da CLT.
2. Conforme dispõe o referido artigo da CLT, como pressuposto de admissibilidade da rescisória, será realizado um depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor, hipótese em que será dispensado de tal requisito. Nos termos da Instrução Normativa n. 31/2007, a massa falida está dispensada da realização do referido depósito.
3. O CPC traz no art. 968, §2º uma limitação em relação ao depósito, que não pode ser de valor superior a 1.000 salários mínimos.
4. Além disso, é importante dizer que o valor depositado pode ser levantado pelo autor da rescisória, ou pode ser “perdido” para a outra parte, como multa, nos termos do art. 968, II, do CPC, caso a ação rescisória seja inadmitida ou julgada improcedente.
5. A utilização da ação rescisória não depende da interposição prévia de recursos, conforme prescreve a Súmula n. 514 do STF.
6. Sobre a competência para a ação rescisória, sempre de Tribunal, seguimos as seguintes regras: a. **TRT**: Se a decisão que transitou em julgado foi uma sentença, caberá o ajuizamento perante o Tribunal Regional do Trabalho. Se a decisão com trânsito em julgado for do TRT, caberá ao próprio TRT o processamento e julgamento da rescisória. b. **TST**: Caberá o ajuizamento da ação rescisória perante o TST na hipótese de a decisão rescindenda ser acórdão daquele tribunal.
7. Atenção para a seguinte regra sobre competência dos tribunais para a ação rescisória: todo tribunal possui competência para processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. Assim, se o acórdão do TRT é objeto da rescisória, a ação será da competência do próprio TRT. Se fosse um acordo do TST, a competência seria do TST.
8. A incompetência não deve mais ser encarada como hipótese de inépcia da petição inicial, como descrito na OJ nº 70 da SDI-2 do TST, uma vez que os §§5º e 6º do art. 968 do CPC diz que deverá o autor ser intimado para emendar a petição inicial e corrigi-la, remetendo-se os autos ao juízo competente.
9. A legitimidade para o ajuizamento da ação rescisória muito se assemelha à regra de legitimidade para a interposição dos recursos, já que ambos podem ser utilizados pelas **partes**,



por terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Em relação ao último, quando atua como fiscal da lei, há a importante Súmula nº 407 do TST que diz que o órgão pode ajuizar ação rescisória em qualquer hipótese prevista no art. 966 do CPC, não estando submetido a qualquer restrição que pareça existir no art. 967 do CPC).

10. Vamos lembrar que a Súmula n. 425 do TST, muitas vezes cobrada nos concursos trabalhistas, limita o *jus postulandi* na seara trabalhista, afirmando que o instituto previsto no art. 791 da CLT não se aplica a alguns procedimentos, a saber: **ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos para o TST.**

11. Como pressupostos para o ajuizamento da ação rescisória temos: a. decisão de mérito (processo extinto com resolução do mérito); b. trânsito em julgado (para haver a formação da coisa julgada material); c. ajuizamento no prazo decadencial de 2 anos a contar do trânsito em julgado; d. a indicação de um dos vícios descritos no art. 966 do CPC.

12. Talvez a modificação mais significativa realizada pelo CPC, em relação aos requisitos de admissibilidade da ação, tenha sido a inclusão do §2º do art. 966, que trata da possibilidade de ajuizamento da ação em face de decisão que não seja de mérito, mas que impeça a nova propositura da ação ou a admissibilidade de recurso.

13. Acerca da indicação de um dos vícios do art. 966 do CPC, temos que explicar a Súmula nº 408 do TST, que trata do *iura novit curia* (o Juiz conhece o direito). Digamos que o autor tenha ajuizado a ação rescisória por haver incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão. Tal vício consta no inciso II do art. 966 do CPC. Ocorre que na rescisória não há necessidade de menção ao dispositivo legal referido, bem como não haverá qualquer prejuízo caso o inciso mencionado na petição inicial esteja errado. Isso ocorre porque o Juiz conhece o direito e poderá entender que a parte alega a incompetência absoluta que está prevista no inciso II do art. 966 do CPC.

14. Há apenas uma exceção na Súmula nº 408 do TST: caso a rescisória seja ajuizada com base no inciso V do art. 966 do CPC, que trata da hipótese de *violação à literal dispositivo de lei*, deverá o autor obrigatoriamente mencionar o artigo de lei que entende ter sido violado.

15. Sobre as hipóteses para ajuizamento da ação rescisória, é importante destacar que o CPC trouxe, ao lado de dolo e colusão, que já eram motivos no CPC/73, a coação e a simulação, no inciso III do art. 966 do CPC.

16. O tema *ação rescisória de ação rescisória* é tratado na Súmula n. 400 do TST, sendo permitida a rescisória de rescisória, mas com uma condição: o vício apontado na 2ª rescisória deve estar relacionado ao procedimento e julgamento da 1ª rescisória. Não é possível, por exemplo, voltar à discussão acerca da incompetência absoluta do Juiz que julgou a ação originária, entretanto é válido o ajuizamento da ação rescisória para discutir, por exemplo, a



incompetência absoluta do Tribunal que julgou a 1ª rescisória.

17. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, de tutela provisória, conforme art. 969 do CPC. Assim, a suspensão da execução da decisão rescindenda é uma hipótese excepcional, devendo haver pedido e preenchimento dos requisitos legais.

18. Em relação ao procedimento, além do que já foi dito, destacamos a regra sobre citação do réu para apresentação de defesa, pois o art. 970 do CPC traz regra totalmente diversa daquela usualmente utilizada no processo do trabalho. O Relator da ação rescisória determinará a citação do réu para apresentar defesa no prazo que fixar, que pode ser entre 15 e 30 dias. O prazo começa a contar do recebimento da citação e não da sua juntada aos autos, já que não se aplica o art. 231 do CPC ao processo trabalhista.

19. Não sendo apresentada defesa no prazo assinado, não teremos os efeitos da revelia, já que a Súmula nº 398 do TST diz que “considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória”.

20. As provas serão produzidas no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 972 do CPC – prazo de 1 a 3 meses para produção da prova, por meio de carta de ordem. Após a conclusão das provas, os autos retornarão ao Tribunal para julgamento.

21. As razões finais serão apresentadas por escrita, em prazo sucessivo de 10 dias, nos termos do art. 973 do CPC.

22. Por fim, os honorários advocatícios serão devidos pela mera sucumbência, seguindo-se o art. 791-A da CLT, que prevê tal condenação em valor entre 5% e 15% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

MANDADO DE SEGURANÇA

1. A legitimidade ativa para o mandado de segurança é de qualquer pessoa física ou jurídica, conforme dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, já que qualquer pessoa pode vir a sofrer com a atuação ilegal ou abusiva de autoridade pública.

2. A legitimidade passiva é da pessoa jurídica, e não da autoridade coatora, mas é a primeira que arcará com os efeitos patrimoniais do desfazimento do ato. A autoridade coatora atua no processo apenas apresentando as suas informações, de forma a auxiliar o Juiz a desvendar se o ato foi legal ou ilegal.

3. Em relação à competência funcional, temos que saber que órgão da Justiça do Trabalho possui competência para a ação em estudo. Todos os graus de jurisdição são competentes, a



depende do ato questionado. Vejamos: **Vara do Trabalho:** se o ato questionado for exterior à Justiça do Trabalho, como a autuação promovida pelo MTE. **TRT:** se o ato questionado for de Juiz do Trabalho, Desembargador do TRT e servidores do TRT. **TST:** se o ato questionado for de Ministro do TST.

4. A competência territorial é a **sede funcional da autoridade coatora**, mas, apesar de ser competência territorial, é entendida como absoluta, o que permite que haja a declaração de incompetência *ex officio*, com remessa dos autos ao juízo competente, conforme o art. 64 do CPC.

5. O mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele utilizado quando já houve a violação do direito, deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias, a contar da ciência do ato, conforme o art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Nesse ponto, é sempre importante lembrar o entendimento do STF, por meio da Súmula n. 430, que diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

6. Deve-se ainda atentar para a regra prevista no art. 23 da Lei 12.016/09, que permite a renovação do *MS* caso seja extinto sem resolução do mérito e ainda esteja dentro do prazo decadencial de 120 dias.

7. Uma das súmulas mais importantes do TST sobre o mandado de segurança é a de nº 415, que regularmente é cobrada nos concursos trabalhistas. Nos termos do entendimento exposto, **não cabe emenda da petição inicial do mandado de segurança para juntada de documentos.**

8. Este tópico serve apenas para lembrar que não se aplica mais o *jus postulandi* ao mandado de segurança desde a edição da Súmula n. 425 do TST, assim redigida: "O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho".

9. A súmula do TST mais importante sobre o mandado de segurança, que é sempre lembrada pelas bancas examinadoras, é a de nº 414, que trata da utilização do *MS* como sucedâneo recursal, isto é, como se fosse um recurso. Sabe-se que o *MS* não é um recurso (é uma ação), mas pode ser utilizado como se fosse aquele. Imagine a seguinte situação: um pedido de antecipação de tutela indeferida no curso do processo, pode ser impugnado por mandado de segurança. Caso a o mesmo pedido seja indeferido na sentença, não caberá a impetração do *MS*, e sim a interposição de recurso ordinário, já que o RO é o recurso cabível de sentença, conforme art. 895 da CLT.

10. A respeito do procedimento a ser adotado no mandado de segurança, destaque para a notificação que será expedida à autoridade coatora para que preste informações em 10 dias. Não sendo prestadas, não teremos revelia.



11. O Ministério Público, que funciona como fiscal da lei no mandado de segurança, oferecerá parecer em 10 dias, sendo a sentença proferida em até 30 dias, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09.

12. Por fim, uma informação que pode se tornar uma imensa pegadinha: não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de *MS*, conforme art. 25 da Lei 12.016/09. Cuidado para as bancas não afirmarem que a condenação decorre de mera sucumbência, pois isso ocorre na ação rescisória.

INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

1. O inquérito para apuração de falta grave tem por finalidade desconstituir o vínculo de emprego por justa causa, quando o empregado possui estabilidade provisória e é destinatário, por lei, de tal ação.

2. Duas são as correntes que tratam do cabimento da ação, ou seja, que tratam dos empregados que somente podem ser demitidos por via judicial. A primeira corrente, mais conservadora, diz que o inquérito somente se aplica aos detentores de estabilidade decenal (art. 492 da CLT) e dirigentes sindicais (Súmula n. 379 do TST). A segunda corrente já incluiu, além dos dois mencionados, os diretores de sociedade cooperativa e os membros do Conselho Nacional de Previdência Social. Poucos afirmam que os membros das Comissões de Conciliação Prévia, eleitos pelos empregados, possuem direito ao inquérito.

3. A petição inicial será obrigatoriamente escrita, conforme art. 853 da CLT, sendo que a ação tramitará no rito ordinário, sendo ajuizada no local da prestação dos serviços, ou seja, seguindo-se a regra da competência territorial do art. 651 da CLT.

4. Um dos temas mais cobrados em concursos sobre o inquérito é o prazo para o ajuizamento da demanda em análise. Nos termos do art. 494 da CLT, poderá o empregador suspender o empregado ao praticar uma falta grave. Havendo tal suspensão, dispõe o art. 853 da CLT que a ação deverá ser ajuizada no prazo máximo de 30 dias, contados da data da suspensão, sendo que a Súmula n. 403 do STF afirma ser esse prazo de decadência e que, portanto, não se suspende ou interrompe.

5. O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.

6. Na ação de inquérito, há outra peculiaridade importante sobre as provas: trata-se do rito com o maior número de testemunhas no processo do trabalho: **6 testemunhas para cada parte. Não existe qualquer outra ação com tantas testemunhas para cada parte. A regra consta no art.**



821 da CLT.

7. A sentença pode produzir os seguintes efeitos:

a. **Procedência:**

a.1. Com suspensão do empregado: **sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data de sua prolação.**

a.2. Sem suspensão do empregado: **sentença desconstitutiva, que extingue o vínculo na data de sua prolação.**

b. **Improcedência:**

b.1. Com suspensão do empregado: **sentença condenatória do empregador, determinando a reintegração do obreiro e o pagamento dos salários do período de suspensão.**

b.2. Sem suspensão do empregado: **sentença declaratória, mantendo-se o vínculo normalmente.**

8. Na improcedência com suspensão do empregado, o empregador é **condenado** a reintegrá-lo e a pagar as verbas do período da suspensão, **uma vez que a sentença possui natureza dúplice**, ou seja, tanto pode beneficiar o empregador (autor da ação), em caso de procedência, como pode beneficiar o réu, em caso de improcedência, sem a necessidade de pedido contraposto ou reconvenção por parte deste último.

DISSÍDIO COLETIVO

1. Os dissídios coletivos diferenciam-se dos individuais, porque nos primeiros pedimos ao Poder Judiciária a criação da norma geral e abstrata, ao passo que nos últimos pedimos a aplicação, no caso concreto, de normas gerais e abstratas já existentes. No dissídio coletivo o Poder Judiciário Trabalhista age como se fosse legislativo, criando normas gerais e abstratas a serem aplicadas aos membros de categorias que estão em conflito.

2. Nos conflitos coletivos de trabalho, o ideal é que as demandas sejam resolvidas em negociação coletiva, com a pactuação de acordos e convenções coletivas de trabalho, que vigorarão pelo prazo máximo de 2 anos e que regulamentarão os direitos e obrigações de ambas as partes. Ocorre que por vezes as partes não chegam a um consenso, havendo necessidade de intervenção do Poder Judiciário, que por meio do dissídio coletivo exercerá o seu Poder Normativo, para definir as regras que as partes, por consenso, não conseguiram.

3. O Poder Normativo da Justiça do Trabalho encontra-se previsto no art. 114, §2º, da CF, sendo que a EC 45/04, ao modificá-lo deixou claro que a via judicial é excepcional, na medida em que o dissídio coletivo somente pode ser aceito pelo Poder Judiciário após prévia e exaustiva negociação coletiva e desde que não seja possível a instituição de arbitragem.

4. Os dissídios coletivos são classificados em: econômico (os mais comuns), em que se pede a instituição de melhores condições de trabalho; jurídico (ou interpretativo), por meio do qual se



pede a interpretação de determinado dispositivo legal conflituoso; de greve (também denominado de misto), que serve para analisar se a paralisação é legal/ilegal e se as novas condições de trabalho devem ou não ser estabelecidas.

5. Os dissídios coletivos são ações de tribunais – TRTs e TST – sendo que a definição da competência é feita de acordo com a extensão do conflito, se relacionado à área de um ou mais de um TRT. Se superior a área de um TRT, será da competência do TST, como geralmente acontece com a greve dos correios.

6. Como pressupostos processuais específicos da ação de dissídio coletivo, temos: negociação coletiva prévia, autorização em assembleia da categoria devidamente convocada, demonstração do comum acordo (expresso ou tácito) entre as partes envolvidas no dissídio.

7. Para demonstração dos pressupostos acima, o TST exige a juntada aos autos do edital de convocação da assembleia e sua ata, nos termos da OJ nº 8 da SDC do TST.

8. A sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, sendo que na verdade é um acórdão, pois proferido por um colegiado do TRT ou TST. Tal decisão possui prazo de vigência máximo de 4 anos, nos moldes do art. 868 da CLT, e poderá produzir efeitos por todo o período apontado mesmo que originariamente o prazo fixado tenha sido menor, conforme Precedente Normativo nº 120 da SDC do TST. Se a sentença normativa teve seu prazo fixado por 1 ano, poderá chegar a 2 anos, 3 anos e até 4 anos, não ultrapassando tal prazo.

9. A sentença normativa não possui cunho condenatório, o que é importante para entendermos o motivo de não haver sua execução. A decisão referida é constitutiva (cria o direito ao recebimento de reajuste salarial de 10%) ou declaratória (interpreta determinado dispositivo de lei, afirmando qual é o seu real sentido). Se o reajuste de 10% não for efetivado, cumprido pelo empregador, não caberá a execução da sentença, mas o ajuizamento da ação de cumprimento que será a seguir estudada.

10. Por fim, a coisa julgada formada no dissídio coletivo é tão somente formal, nos termos da Súmula 397 do TST, na medida em que o TST entende inexistir coisa julgada material diante da possibilidade de revisão daquela decisão.

11. Atenção: NÃO há ultratividade das normas coletivas. A Súmula 277 do TST foi cancelada após a ADPF 323 (STF).

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

1. A ação de cumprimento, prevista no art. 872 da CLT, é uma ação de conhecimento de cunho condenatório, que serve para demonstrar que a sentença normativa não foi cumprida, que o reajuste de 10% não foi concedido. A ação de cumprimento segue os ritos já estudados, ou seja,



é como se fosse uma ação “normal”, com objeto diferenciado, que pode ser uma sentença normativa ou um acordo ou convenção coletiva, nos moldes da Súmula nº 286 do TST.

2. Reconhecido o descumprimento da norma coletiva, a Justiça do Trabalho condena ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial não concedido.

3. Sobre a legitimidade ativa para a ação, temos que o Sindicato e o próprio empregado, detentor do direito, são concorrentes, ou seja, podem igualmente ajuizar a ação de cumprimento. Trata-se de legitimidade ativa concorrente. Já a legitimidade passiva é simples: o empregador será o réu da ação de cumprimento.

4. Por fim, a ação de cumprimento será ajuizada no local da prestação dos serviços, seguindo-se a regra de competência territorial definida no art. 651 da CLT, e a ação tramitará por qualquer dos ritos trabalhistas – sumário, sumaríssimo ou ordinário – a depender do valor da causa.

Prof. Bruno Klippel
www.brunoklippel.com.br

Instagram:

@profbrunoklippel
@vocenotrt

